

Aplica medida compensatória definitiva, por um prazo de até 5 (cinco) anos, às importações brasileiras de produtos laminados planos, de aço ligado ou não ligado, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente, em chapas (não enrolados) de espessura inferior a 4,75 mm, ou em bobinas (em rolos) de qualquer espessura, originárias da República Popular da China, e suspende sua aplicação em razão de interesse público.

RESOLUÇÃO Nº 34, DE 21 DE MAIO DE 2018

Aplica medida compensatória definitiva, por um prazo de até 5 (cinco) anos, às importações brasileiras de produtos laminados planos, de aço ligado ou não ligado, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente, em chapas (não enrolados) de espessura inferior a 4,75 mm, ou em bobinas (em rolos) de qualquer espessura, originárias da República Popular da China, e suspende sua aplicação em razão de interesse público.

(Parte 2 - continuação)

5.4 Da evolução das importações

5.4.1 Da participação das importações no CNA

A tabela a seguir apresenta a participação das importações no consumo nacional aparente de produtos laminados planos a quente.

Participação das Importações no Consumo Nacional Aparente (em número índice, P1 = 100)

CNA		Importações	Participação no CNA (%)		Importações outras origens	Participação no CNA (%)
(A)	origens investigadas	(B/A)	(C)	(C/A)		
	(B)					
P1	100,0	100,0	100,0	100,0		
P2	88,6	114,4	129,1	61,3	69,2	
P3	76,4	111,5	146,0	61,7	80,8	

Observou-se que a participação das importações investigadas no consumo nacional aparente apresentou crescimento de [CONF.] pontos percentuais (p.p.), de P1 para P2, seguida por incremento de [CONF.] p.p. em P3. Considerando todo o período (P1 a P3), a participação de tais importações aumentou [CONF.] p.p.

No que se refere às outras origens, houve redução de [CONF.] p.p. de P1 a P2 e crescimento de [CONF.] p.p. de P2 a P3. Na análise de todo o período de investigação de dano, a redução da participação das importações não investigadas no consumo nacional aparente totalizou [CONF.] p.p.

5.4.2 Da participação das importações no mercado brasileiro

A tabela a seguir apresenta a participação das importações no mercado brasileiro de produtos laminados planos a quente.

Participação das Importações no Mercado Brasileiro (em número índice) , P1 = 100

Mercado		Participação no Mercado		Participação no	
Brasileiro	Importações	Brasileiro	Importações outras	Mercado Brasileiro (%)	
(A)	origens investigadas (B)	(%)	origens (C)	(C/A)	
		(B/A)			
P1	100,0	100,0	100,0	100,0	
P2	87,0	114,4	131,4	61,3	70,5
P3	69,6	111,5	160,1	61,7	88,6

Observou-se que a participação das importações investigadas no mercado brasileiro apresentou aumento de [CONF.] p.p. de P1 para P2 e de [CONF.] p.p. de P2 para P3. Considerando todo o período, a participação de tais importações aumentou [CONF.] p.p.

Já a participação das demais importações diminuiu [CONF.] p.p. de P1 para P2, e aumentou [CONF.] p.p. de P2 para P3. Considerando todo o período, a participação dessas importações no mercado brasileiro apresentou retração de [CONF.] p.p.

5.4.3 Da relação entre as importações e a produção nacional

A tabela a seguir indica a relação entre o volume total importado de produtos laminados planos a quente das origens investigadas e a produção nacional do produto similar, considerando os dados de produção tanto da indústria doméstica como da outra produtora nacional, Aperam South America. Cabe ressaltar que parcela relevante da produção nacional do produto similar é destinada a consumo cativo.

Relação entre as importações investigadas e a produção nacional (em número índice, P1 = 100)

Produção Nacional		Importações origens	Relação (%)
(A)	investigadas	(B/A)	
	(B)		
P1	100	100	100
P2	93,3	114,4	121,1

Observou-se que a relação entre as importações investigadas e a produção nacional de produtos laminados planos a quente cresceu [CONF.] p.p. de P1 para P2 e [CONF.] p.p. de P2 para P3. Desta forma, ao se considerar todo o período de análise, essa relação apresentou aumento acumulado de [CONF.] p.p.

5.5 Da conclusão a respeito das importações

No período de investigação de dano, as importações investigadas a preços de dumping cresceram significativamente: (a) em termos absolutos, tendo passado de [CONF.] t em P1 para [CONF.] t em P3 (aumento de [CONF.] t, ou 165,9%); (b) em relação ao mercado brasileiro, uma vez que a participação de tais importações apresentou aumento de [CONF.] p.p. de P1 (1,3%) para P3 (5,1%). Cabe ressaltar que tal incremento ocorreu em contexto de contração do mercado brasileiro, que se reduziu em 30,4% de P1 para P3; (c) em relação à produção nacional, já que sua representatividade em relação a esta apresentou aumento acumulado de [CONF.] p.p.

Diante desse quadro, constatou-se aumento das importações a preços de dumping, tanto em termos absolutos quanto em relação à produção nacional e ao mercado brasileiro.

Ressalta-se, ainda, que as importações das origens investigadas a preços de dumping foram realizadas a preços CIF médio ponderados mais baixos do que os das demais importações brasileiras em todos os períodos, tendo acumulado, no período de P1 e P3, queda de 14,7% em seus preços médios.

6 DO DANO

De acordo com o disposto no §1º do art. 21 do Decreto nº 1.751, de 1995, a análise de dano deve fundamentar-se no exame objetivo do volume das importações do produto subsidiado, no seu possível efeito sobre os preços do produto similar no mercado brasileiro e no consequente impacto dessas importações sobre a indústria doméstica. Conforme explicitado no item 5 deste anexo, para efeito da análise, considerou-se o período de janeiro de 2013 a dezembro de 2015.

6.1 Dos indicadores da indústria doméstica

Como já demonstrado, de acordo com o previsto no art. 24 do Decreto nº 1.751, de 1995, a indústria doméstica foi definida como as linhas de produção de laminados planos a quente das empresas ArcelorMittal, CSN, Gerdau e Usiminas, que representaram quase a totalidade da produção nacional do produto similar fabricado no Brasil. Dessa forma, os indicadores considerados neste Anexo refletem os resultados alcançados pelas linhas de produção citadas. Ressalta-se que tais indicadores foram verificados **in loco**.

Para uma adequada avaliação da evolução dos dados em moeda nacional, apresentados pelas peticionárias, foram atualizados os valores correntes com base no Índice de Preços ao Produtor Amplo – Origem (IPA-OG) Produtos Industriais, da Fundação Getúlio Vargas.

De acordo com a metodologia aplicada, os valores em reais correntes de cada período foram divididos pelo índice de preços médio do período, multiplicando-se o resultado pelo índice de preços médio de P3. Essa metodologia foi aplicada a todos os valores monetários em reais apresentados neste anexo.

Destaque-se que os indicadores econômico-financeiros apresentados neste anexo, com exceção do Retorno sobre Investimentos e do Fluxo de Caixa, são referentes exclusivamente à produção e vendas da indústria doméstica de laminados planos a quente.

6.1.1 Do volume de vendas

A tabela a seguir apresenta as vendas da indústria doméstica de laminados planos a quente de fabricação própria, destinadas ao mercado interno e ao mercado externo, conforme informado pelas empresas ArcelorMittal, CSN, Gerdau e Usiminas. Ressalta-se que tal volume de vendas foi objeto de verificação **in loco**. As vendas apresentadas estão líquidas de devoluções.

Vendas da Indústria Doméstica (em número índice, P1 = 100)

	Vendas Totais (t)	Vendas no Mercado Interno (t)	Participação no Total (%)	Vendas no Mercado Externo (t)	Participação no Total (%)
P1	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
P2	95,0	85,8	90,3	158,0	166,3
P3	97,9	66,5	67,9	311,5	318,2

Observou-se que o volume de vendas destinado ao mercado interno apresentou redução de 14,2% de P1 para P2 e de 22,5% de P2 para P3. Ao se considerar todo o período de investigação (P1 a P3), o volume de vendas da indústria doméstica para o mercado interno apresentou queda de 33,5%.

Por outro lado, o volume de vendas da indústria doméstica com destino ao mercado externo apresentou comportamento inverso ao das vendas destinadas ao mercado interno. Registrou-se crescimento das exportações de laminados planos a quente de P1 para P2 (58%) e de P2 para P3 (97,1%). Ao se considerar todo o período de investigação (P1 a P3), o volume de vendas da indústria doméstica para o mercado externo aumentou de 211,5%.

Já as vendas totais da indústria doméstica apresentaram redução de 5% de P1 para P2 e crescimento de 3% de P2 para P3. Ao se considerar todo o período de investigação (P1 a P3), o volume de vendas totais da indústria doméstica apresentou queda de 2,1%.

6.1.2 Da participação do volume de vendas no mercado brasileiro

A tabela a seguir apresenta a participação das vendas da indústria doméstica destinadas ao mercado brasileiro.

Participação das Vendas da Indústria Doméstica no Mercado Brasileiro (em número índice, P1 = 100)

Vendas no Mercado Interno (t)	Mercado Brasileiro (t)	Participação (%)
----------------------------------	---------------------------	---------------------

P1	100,0	100,0	100,0
P2	85,8	87,0	98,5
P3	66,5	69,6	95,5

A participação das vendas da indústria doméstica no mercado brasileiro de laminados planos a quente diminuiu de P1 para P2 ([CONF.] p.p.) e de P2 para P3 ([CONF.] p.p.). Tomando-se todo o período de investigação (P1 a P3), verificou-se redução de [CONF.] p.p. na participação das vendas da indústria doméstica no mercado brasileiro.

Ficou constatado que o mercado brasileiro de laminados planos a quente decresceu 30,4%, enquanto as vendas da indústria doméstica diminuíram 33,5%. Dessa forma, verificou-se que a contração das vendas da indústria doméstica foi mais intensa que a diminuição do mercado brasileiro, o que resultou em perda de participação no mercado interno por parte da indústria doméstica.

6.1.3 Da produção e do grau de utilização da capacidade instalada

Conforme dados apresentados pelas empresas que compõe a indústria doméstica, a capacidade instalada nominal foi calculada considerando [CONF.]. Já em relação à capacidade instalada efetiva, [CONF.].

Ressalte-se que parcela relevante da produção de laminados a quente é destinada à produção de laminados a frio.

A tabela a seguir apresenta a capacidade instalada efetiva da indústria doméstica, sua produção e o grau de ocupação dessa capacidade. O grau de ocupação foi obtido por meio da divisão da quantidade produzida pela capacidade instalada efetiva.

Capacidade Instalada, Produção e Grau de Ocupação (em número índice, P1 = 100)

	Capacidade Instalada Efetiva (t)	Produção (Produto similar) (t)	Grau de ocupação (%)
P1	100,0	100,0	100,0
P2	102,0	93,2	91,3
P3	101,3	89,0	87,9

A capacidade instalada da indústria doméstica oscilou pouco ao longo de todo o período de investigação de dano: de P1 para P2 a capacidade instalada efetiva apresentou incremento de 2%, no período seguinte, de P2 para P3, verificou-se contração de 0,7%. Dessa forma, de P1 para P3, o incremento na capacidade instalada efetiva da indústria doméstica foi de 1,3%.

Já o volume de produção do produto similar da indústria doméstica apresentou queda durante todo esse período: 6,8% (de P1 para P2) e -4,4% (de P2 para P3). Ao se considerarem os extremos da série, o volume de produção da indústria doméstica decresceu 11,0%.

O grau de ocupação da capacidade instalada apresentou reduções de [CONF.] p.p. de P1 para P2 e de [CONF.] p.p. de P2 para P3. Dessa forma, quando considerados os extremos da série (P1 a P3), verificou-se queda de [CONF.] p.p. no grau de ocupação da capacidade instalada. É importante destacar que a queda observada no grau de ocupação da capacidade instalada da indústria doméstica foi influenciada primordialmente pela diminuição do volume de produção do produto similar, inclusive devido à contração no consumo cativo, visto que não houve alteração significativa na capacidade instalada.

6.1.4 Dos estoques

A tabela a seguir indica o estoque acumulado no final de cada período de investigação de dano, considerando um estoque inicial, em P1, de [CONF.] toneladas.

Estoque Final (em toneladas) (em número índice, P1 = 100)

	Produção	Vendas Mercado Interno	Vendas no Mercado Externo	Importação (Revendas)	Consumo Cativo	Outras Entradas/ Saídas	Estoque Final
P1	100,0	100,0	100,0	(100,0)	100,0	(100,0)	100,0
P2	93,2	85,8	158,0	-	89,7	(17,1)	121,1
P3	89,0	66,5	311,5	-	81,4	(1.243,4)	106,8

Conforme informado pela indústria doméstica, a produção de laminados planos a quente é realizada contra pedido, não havendo formação de estoques para venda.

O volume do estoque final de laminados planos a quente da indústria doméstica aumentou 21,1% de P1 para P2 e diminuiu 11,8% de P2 para P3. Considerando-se todo o período de investigação de dano (P1 a P3), o volume do estoque final da indústria doméstica aumentou 6,8%.

Importa ressaltar que os volumes reportados no item “outras entradas e saídas” foram objeto de verificação **in loco** e as explicações acerca do tema foram incorporadas aos respectivos relatórios. Assim, o item em comento refere-se à diferença entre o estoque final e as outras rubricas de estoque reportadas, dizendo respeito principalmente às subcontratações e transferências de uma planta para outra, como também à [CONF.].

A tabela a seguir, por sua vez, apresenta a relação entre o estoque acumulado e a produção da indústria doméstica em cada período de investigação.

Relação Estoque Final/Produção (em número índice, P1 = 100)

	Estoque Final (t) (A)	Produção (t) (B)	Relação A/B (%)
P1	100,0	100,0	100,0
P2	121,1	93,2	129,9
P3	106,8	89,0	120,0

A relação estoque final/produção aumentou [CONF.] p.p. de P1 para P2 e caiu [CONF.] p.p. de P2 para P3. Assim, considerando-se os extremos da série (P1 a P3), a relação estoque final/produção aumentou [CONF.] p.p.

6.1.5 Do emprego, da produtividade e da massa

As tabelas a seguir, elaboradas a partir das informações da indústria doméstica, apresentam o número de empregados, a produtividade e a massa salarial relacionados à produção/venda de laminados planos a quente pela indústria doméstica.

Segundo informações apresentadas pelas empresas, foi reportado número de empregados constante na folha de pagamentos no último dia de cada período.

Conforme explicações das empresas que compõe a indústria doméstica, para o cálculo do número de empregados e da massa salarial na linha de produção do produto similar, verificou-se o percentual de utilização dos equipamentos na produção do produto similar de fabricação própria, o qual foi, posteriormente, aplicado sobre o número de empregados da produção e, também, sobre a massa salarial.

No caso do número de empregados e da massa salarial que atuam na área de vendas e na área administrativa, verificou-se qual a representatividade da receita líquida do produto similar sobre a receita líquida total de cada empresa, sendo o fator encontrado aplicado sobre os valores de massa salarial e de número de empregados destas áreas.

Número de Empregados (em número índice, P1 = 100)

	P1	P2	P3
Linha de Produção	100,0	87,4	87,4
Administração e Vendas	100,0	93,5	93,5
Total	100,0	88,3	88,3

Verificou-se que o número de empregados que atuam na linha de produção de laminados planos a quente registrou redução de 12,6% de P1 para P2 e de 10,5% de P2 para P3. Ao se analisarem os extremos da série (P1 a P3), o número de empregados ligados à produção diminuiu 21,8% ([CONF.] postos de trabalho).

O número de empregados alocados nas áreas de administração e vendas apresentou reduções de 6,5% de P1 para P2 e de 10,6% de P2 para P3. Entre P1 e P3, o número de empregados destes dois setores decresceu 16,4% ([CONF.] postos de trabalho).

Já o número total de empregados registrou reduções de 11,7% de P1 para P2 e de 10,6% de P2 para P3. De P1 para P3, o número total de empregados apresentou queda de 21% ([CONF.] postos de trabalho).

Produtividade por Empregado (em número índice, P1 = 100)

	Empregados ligados à produção	Produção (t)	Produção por empregado envolvido na produção (t)
P1	100,0	100,0	100,0
P2	87,4	93,2	106,6
P3	78,2	89,0	113,9

A produtividade por empregado ligado à produção registrou crescimento nos dois períodos: 6,6% (de P1 para P2) e 6,8% (de P2 para P3). Considerando-se todo o período de investigação, de P1 para P3, a produtividade por empregado ligado à produção aumentou 13,9%.

Nos períodos mencionados (P1 a P2 e P2 a P3), o ganho de produtividade da indústria doméstica é justificado por uma diminuição do número de empregados (12,6% e 10,5%, respectivamente) mais acentuada do que a diminuição do volume da produção (6,8% e 4,4%, respectivamente).

Massa Salarial (em números índices, P1 = 100)

	P1	P2	P3
Produção	100	87,1	74,3
Administração e Vendas	100	96,8	83,0
Total	100	89,2	76,2

A massa salarial dos empregados ligados à produção apresentou redução de 12,9% de P1 para P2 e de 14,7% de P2 para P3. Ao considerar-se todo o período de investigação de dano, de P1 para P3, a massa salarial dos empregados ligados à produção do produto similar caiu 25,7%.

A massa salarial dos empregados das áreas de administração e vendas reduziu 3,2% de P1 para P2 e 14,2% de P2 para P3. Considerando os extremos da série, a massa salarial dos empregados desses setores diminuiu 17%.

A massa salarial total apresentou a mesma tendência das massas salariais mencionadas, reduções de 10,8% de P1 para P2 e de 14,6% de P2 para P3. De P1 a P3, a massa salarial total teve queda de 23,8%.

6.1.6 Do demonstrativo de resultado

6.1.6.1 Da receita líquida

A receita líquida da indústria doméstica refere-se às vendas líquidas de laminados planos a quente de produção própria, já deduzidos os abatimentos, descontos, tributos e devoluções, bem como as despesas de frete interno.

Receita Líquida das Vendas da Indústria Doméstica (em mil R\$ atualizados e em número índice. P1 = 100)

	Receita Total	Mercado Interno		Mercado Externo	
	Valor	Valor	%	Valor	%
P1	[CONF.]	100,0	[CONF.]	100	[CONF.]
P2	[CONF.]	88,7	[CONF.]	164,6	[CONF.]
P3	[CONF.]	59,9	[CONF.]	300,2	[CONF.]

A receita líquida referente às vendas no mercado interno diminuiu 11,3% de P1 para P2 e 32,5% de P2 para P3. Ao se considerar todo o período de investigação, a receita líquida obtida com as vendas de laminados planos a quente no mercado interno apresentou contração de 40,1%.

Já a receita líquida obtida com a venda de produtos laminados planos a quente no mercado externo apresentou crescimento de 64,6% de P1 para P2 e de 82,3% de P2 para P3. Assim, considerando-se o período de P1 para P3, a receita líquida com a venda de produtos laminados planos a quente no mercado externo apresentou crescimento de 200,2%.

Verificou-se que a queda apresentada pela receita líquida de vendas no mercado interno de P1 para P3 (40,1%) ocorreu de forma mais acentuada que a redução no volume comercializado no mercado brasileiro pela indústria doméstica (33,5%) no mesmo período, o que evidencia queda dos preços praticados pela indústria doméstica (9,9%, de P1 para P3), como será demonstrado no item a seguir.

Da mesma forma que a receita líquida no mercado interno, a receita líquida total apresentou quedas ao longo de P1 para P2 (3,5%) e de P2 para P3 (12,5%). Ao fim do período em análise, observou-se queda de P1 para P3 de 15,5%.

6.1.6.2 Dos preços médios ponderados

Os preços médios ponderados de venda, apresentados na tabela a seguir, foram obtidos pela razão entre as quantidades vendidas e as receitas líquidas apresentadas, respectivamente, nos itens 6.1.1 e 6.1.6.1 deste anexo. Deve-se ressaltar que os preços médios de venda no mercado interno apresentados referem-se exclusivamente às vendas de fabricação própria.

Preço Médio de Venda da Indústria Doméstica (R\$ atualizados/t e em número índice, P1 = 100)

Período	Preço (mercado interno)	Preço (mercado externo)
P1	100,0	100
P2	103,5	104,2
P3	90,1	96,4

Observou-se que, de P1 para P2, o preço médio de laminados planos a quente de fabricação própria vendidas no mercado interno aumentou 3,5%. No período subsequente, de P2 para P3, esse preço apresentou queda de 12,9%. De P1 para P3, o preço médio de venda da indústria doméstica no mercado interno diminuiu 9,9%.

O preço médio de laminados planos a quente de fabricação própria vendidas no mercado externo apresentou trajetória semelhante à do mercado interno, com crescimento de P1 para P2 (4,2%) e redução de P2 para P3 (7,5%). Considerando-se os extremos da série analisada (P1 a P3), o preço médio apresentou redução de 3,6%.

6.1.6.3 Dos resultados e margens

As tabelas a seguir apresentam a demonstração de resultados e as margens de lucro associadas, obtidas com a venda de laminados planos a quente de fabricação própria no mercado interno, conforme informado pela indústria doméstica.

Dessa forma, a tabela a seguir apresenta os resultados bruto e operacional relativos às vendas da ArcelorMittal, CSN, Gerdau e Usiminas no mercado interno no período de investigação de dano. Destaca-se que os valores a seguir desconsideram as provisões incorridas no período, resultados decorrentes de **impairment** ou equivalência patrimonial e, ainda, aqueles valores referentes especificamente ao mercado externo, identificados em sede de verificação **in loco**. Por outro lado, foram considerados os valores referentes à variação cambial incorrida. Registre-se ainda que a receita operacional líquida se encontra deduzida dos fretes incorridos nas vendas.

Demonstração de Resultados (em mil R\$ atualizados e em números índices, P1 = 100)

	P1	P2	P3
Receita Líquida	100	88,7	59,9
CPV	100	82,6	61,2
Resultado Bruto	100	121,8	52,9
Despesas Operacionais	100	83,0	54,1
Despesas gerais e administrativas	100	94,2	65,8

Despesas com vendas	100	122,4	97,8
Resultado financeiro (RF)	100	85,2	54,5
Outras despesas (receitas) operacionais (OD)	100	21,7	2,8
Resultado Operacional	(100)	261,3	(64,8)
Resultado Operacional (exceto RF)	100	145,4	52,7
Resultado Operacional (exceto RF e OD)	100	127,8	45,6

Margens de Lucro (em números índices, P1 = 100)

	P1	P2	P3
Margem Bruta	100	137,2	88,4
Margem Operacional	(100)	294,5	(108,2)
Margem Operacional (exceto RF)	100	163,8	87,9
Margem Operacional (exceto RF e OD)	100	144,0	76,1

O resultado bruto com a venda de laminados planos a quente no mercado interno apresentou crescimento de 21,8% no primeiro período (P1 a P2) e redução de 56,5% no segundo período (P2 a P3). Ao se observarem os extremos da série, o resultado bruto verificado em P3 foi 47,1% menor que o resultado bruto verificado em P1.

Seguindo o comportamento do resultado bruto, observou-se que a margem bruta da indústria doméstica registrou aumento de P1 para P2 ([CONFIDENCIAL] p.p.) e queda de P2 para P3 ([CONF.]p.p.). Considerando os extremos da série, a margem bruta obtida em P3 diminuiu [CONFIDENCIAL] p.p. em relação a P1.

O resultado operacional da indústria doméstica registrou resultados negativos em P1 e em P3, e resultado positivo em P2. Nesse sentido, de P1 para P2 o incremento no resultado operacional foi de 361,3%, seguido por contração de 124,8% de P2 para P3. O prejuízo operacional registrado em P3 foi 35,2% inferior ao de P1.

A margem operacional apresentou o mesmo comportamento do resultado operacional, com resultados negativos em P1 e em P3, e resultado positivo em P2. Nesse sentido, de P1 para P2 a margem operacional apresentou crescimento [CONFIDENCIAL] p.p., seguida por contração de [CONFIDENCIAL] p.p. de P2 para P3. A margem operacional obtida em P3 piorou [CONFIDENCIAL] p.p. em relação a P1.

Ao considerar o resultado operacional sem o resultado financeiro, verificou-se crescimento de P1 para P2 (45,4%) e redução de P2 para P3 (63,8%). A análise dos extremos da série apontou para um resultado operacional sem o resultado financeiro, em P3, 47,3% menor em relação a P1.

A margem operacional sem o resultado financeiro cresceu [CONFIDENCIAL] p.p. de P1 para P2, e reduziu [CONFIDENCIAL] p.p. de P2 para P3. Quando considerados os extremos da série, observou-se queda de [CONFIDENCIAL] p.p. dessa margem.

Ao considerar o resultado operacional sem resultado financeiro e outras despesas/receitas operacionais, verificou-se aumento de 27,8% de P1 para P2 e queda de 64,3% de P2 para P3. A análise dos extremos da série aponta para um resultado operacional sem resultado financeiro e outras despesas/receitas operacionais, em P3, 54,4% menor em relação a P1.

A margem operacional sem resultado financeiro e outras despesas/receitas operacionais cresceu [CONFIDENCIAL] p.p. de P1 para P2 e reduziu [CONFIDENCIAL] p.p. de P2 para P3. Quando são considerados os extremos da série, observou-se queda de [CONFIDENCIAL] p.p. dessa margem.

Demonstração de Resultados (em R
atualizado em números índices, P1 = 100) < /strong > < /p > < tablewidth = " 100width = " 59width = " 13 < p > < strong > P1 < /strong > < /p > atualizados/t)

(A)

Custo de Produção (em número índice, P1 =100)

(B)

Relação

(B)/(A) (%)

P1

100,0

100

[CONF.]

P2

103,5

92,7

[CONF.]

P3

90,1

86,8

[CONF.]

Observou-se que a participação do custo de produção no preço praticado pela indústria doméstica no mercado interno diminuiu [CONFIDENCIAL] p.p. de P1 para P2, mas aumentou [CONFIDENCIAL] p.p. de P2 para P3. Ao considerar o período como um todo (P1 a P3), essa participação reduziu-se em [CONFIDENCIAL] p.p..

O aumento da participação do custo de produção no preço de P2 para P3 ocorreu principalmente devido à redução de 12,9% no preço de venda nesse período, em proporção superior a redução do custo, que no mesmo período contraiu 6,4%.

6.1.7.3 Da comparação entre o preço do produto sob investigação e similar nacional

O efeito das importações do produto subsidiado sobre os preços da indústria doméstica deve ser avaliado sob três aspectos, conforme disposto no § 5º do art. 21 do Decreto nº 1.751, de 1995.

Inicialmente, deve ser verificada a existência de subcotação significativa do preço do produto importado a preços de dumping em relação ao produto similar no Brasil, ou seja, se o preço internado do produto sob investigação é inferior ao preço do produto brasileiro. Em seguida, examina-se eventual depressão de preço, isto é, se o preço do produto importado teve o efeito de rebaixar significativamente o preço da indústria doméstica. O último aspecto a ser analisado é a supressão de preço. Esta ocorre quando as importações investigadas impedem, de forma relevante, que haja aumento de preços, devido ao aumento de custos, que teria ocorrido na ausência de tais importações.

A fim de se comparar o preço dos produtos laminados planos a quente importados das origens investigadas com o preço médio de venda da indústria doméstica no mercado interno, procedeu-se ao cálculo do preço CIF internado do produto importado dessas origens no mercado brasileiro. Já o preço de venda da indústria doméstica no mercado interno foi obtido pela razão entre a receita líquida, em reais atualizados, e a quantidade vendida, em toneladas, no mercado interno durante o período de investigação de dano.

Para o cálculo dos preços internados do produto importado no Brasil das origens sob investigação, foram considerados os valores totais de importação do produto objeto da investigação na condição CIF, em reais, e os valores totais do Imposto de Importação, em reais, ambos obtidos dos dados oficiais de importação disponibilizados pela RFB.

Foram apurados, também, os valores totais do Adicional de Frete para Renovação da Marinha Mercante (AFRMM), por meio da aplicação do percentual de 25% sobre o valor do frete internacional, referente a cada uma das operações de importação constantes dos dados da RFB, e os valores das despesas de internação, aplicando-se o percentual de 6,13% sobre o valor CIF de cada uma das operações de importações constantes dos dados da RFB, apurado a partir das respostas ao questionário do importador.

Especificamente quanto ao AFRMM, necessário destacar que foi observado erro no cálculo do referido tributo para fins de determinação preliminar. Identificou-se que o valor reportado abrangia operações em que não ocorreria a cobrança de AFRMM, como no caso das importações destinadas à Zona Franca de Manaus ou amparadas pelo regime de drawback. Dessa forma, para fins de determinação final, o referido tributo foi calculado, levando em consideração apenas aquelas operações em que o AFRMM era devido.

Em seguida, dividiu-se o valor de cada rubrica mencionada no parágrafo anterior para cada período, considerando-se as características do produto (CODIP) e o canal de distribuição (usuário industrial/consumidor final, distribuidores relacionados e distribuidores não relacionados), pelo volume respectivo de importações investigadas, a fim de se obter o valor por tonelada de cada uma dessas rubricas. Por fim, realizou-se o somatório dos valores unitários referentes ao preço de importação médio ponderado, ao Imposto de Importação, ao AFRMM, quando aplicáveis, e às despesas de internação de cada período, chegando-se ao preço CIF internado das importações objeto de dumping.

As características do produto (CODIP) foram identificadas por meio da descrição detalhada de cada uma das declarações de importações constantes dos dados de importação da RFB e também das informações constantes das respostas ao questionário do produtor/exportador e do importador. Destaca-se que, conforme previsto na determinação preliminar, alguns ajustes foram necessários para permitir melhor comparação entre o produto investigado e o similar nacional para fins de determinação final.

Nesse sentido, a classificação por CODIPs teve como base a descrição da mercadoria nos dados oficiais. Além disso, buscou-se correlacionar cada exportação apresentada nas respostas aos questionários com as importações declaradas no período P3, sendo possível identificar, em cerca de metade das importações, o CODIP completo do produto importado. Ressalta-se que, para aqueles CODIPs em que não foi possível identificar a totalidade das características, foram utilizadas as características identificadas, geralmente: bobina ou chapa, decapada ou não decapada, espessura e largura. Dessa forma, a subcotação apresentada neste anexo incorpora maior nível de detalhamento em comparação com a apresentada anteriormente na determinação preliminar. O quadro a seguir representa a distribuição das importações conforme as características identificadas para o período P3:

Representatividade em relação ao total	
Quantidade Características Identificadas	investigado
4 características	29,4%
5 características	9,1%
6 características	61,6%

Ainda quanto à classificação, faz-se necessário destacar que foram identificadas operações em que o CODIP atribuído à espessura nas respostas aos questionários diferia da espessura apresentada nos dados oficiais. Tal situação também ocorreu com alguns produtos identificados como chapas, porém, após análise e comparação das respostas ao questionário, verificou-se que se tratava de bobinas. Tais operações foram reclassificadas de forma que o CODIP retratasse corretamente o material importado, conforme indicado nas respostas aos questionários.

Quanto à identificação dos importadores brasileiros, classificados em usuários industriais/consumidores finais não relacionados, distribuidores relacionados e distribuidores não relacionados do produto no Brasil, esta foi realizada levando-se em consideração: a informação apresentada na resposta ao questionário, a informação apresentada no site oficial do importador, quando disponível; e, por último, a razão social dos

importadores brasileiros constantes dos dados oficiais de importação da RFB. Ressalta-se que foi considerada como distribuidor relacionado a empresa Duferco do Brasil Distribuição Ltda., conforme argumentos apresentados pelas peticionárias em 11 de abril de 2017.

Por fim, cabe ressaltar que o preço da indústria doméstica, líquido de frete, devoluções e tributos, foi analisado levando-se em consideração as características do produto (CODIP) exportado ao Brasil, bem como as categorias de clientes (usuários industriais/consumidores finais não relacionados, distribuidores relacionados ou distribuidores não relacionados). O preço da indústria doméstica considerou apenas o preço dos produtos classificados como de primeira qualidade, uma vez que, com base nas respostas aos questionários, verificou-se que as exportações realizadas ao Brasil correspondem a produtos classificáveis como de primeira qualidade, ou seja, produtos que atendem aos requisitos técnicos do cliente.

Cabe ressaltar que as diferenças do preço da indústria doméstica em relação à determinação preliminar se devem às alterações apresentadas nos parágrafos anteriores deste item:

Subcotação do Preço das Importações das Origens Investigadas (em números índices, P1 = 100)

	P1	P2	F
CIF (R/t) < /p >< /td >< /tdwidth = " 19width = " 11width = " 11 < /tr >< /tr >< /tdwidth = " 57 (R /t)	10095,5	1	
AFRMM (R/t) < /p >< /td >< /tdwidth = " 19width = " 11width = " 11 < /tr >< /tr >< /tdwidth = " 57 < p > Despesasdeinternação(R /t)	100100	1	
CIF Internado (R /t) < /p >< /td >< /tdwidth = " 19 < /tdwidth = " 11 < /tdwidth = " 11 < /tr >< /tr >< /tdwidth = " 57 < p >< strong > CIFInternado(R atualizados/t) (a)	10094,9	1	
Preço Ind. Doméstica (R\$ atualizados/t) (b)	100102,18		
Subcotação (R\$ atualizados/t) (b-a)	100638,2-		

Da análise da tabela anterior, constatou-se que o preço médio ponderado do produto importado das origens sob investigação, internado no Brasil, esteve subcotado em relação ao preço da indústria doméstica em P1 e P2, sendo verificado ainda incremento da subcotação de P1 para P2. No período seguinte, P3, o preço médio da indústria doméstica apresentou retração de 14,4%, enquanto o preço CIF internado das importações investigadas cresceu 16,2% no mesmo período. Dessa forma, a subcotação existente em P2 passou a ser negativa em P3 (sobrecotação).

Apesar da ausência de subcotação em P3, observou-se que a indústria doméstica, em resposta ao crescimento das importações investigadas subcotadas em P2, reduziu seu preço no período seguinte de forma a competir com tais importações. Nesse sentido, configura-se ocorrência de depressão do preço da indústria doméstica de P2 para P3. Além disso, é necessário ressaltar que a redução do preço do similar nacional foi em proporção superior à redução do CPV no mesmo período, evidenciando deterioração da relação custo/preço e das margens de lucro.

Tal comportamento fica ainda mais claro ao se observar a evolução mensal, sem considerar CODIP e canal de distribuição, considerando somente produto de primeira qualidade, dos preços do produto similar, e do produto investigado (preço CIF internado em reais) ao longo do período de análise de dano.

Ao se comparar os preços em dólares estadunidenses, verifica-se comportamento semelhante, sendo possível verificar ainda a presença de subcotação em grande parte dos meses que compõem o período de investigação.

de P1 a P2, o preço médio do produto investigado foi inferior ao preço médio da indústria doméstica em quase todos os meses. Em P3, observa-se incremento do preço das importações investigadas em reais, porém, tal incremento não impediu a ocorrência do maior pico de importações, que ocorreu em junho de 2015 (gráficos 1 e 2), sendo constatado que a maior parte das importações foi cursada até o primeiro semestre do período mencionado. Tal comportamento indica que o incremento de preço do produto investigado e a redução do preço da indústria doméstica (ambos em reais) não se refletiram de forma imediata no volume importado.

Nesse sentido, tendo em conta a característica do produto objeto da investigação e do produto similar nacional, que são produzidos contra pedido, possuindo longo prazo entre o pedido e a entrega do produto ao cliente, é necessário destacar que a análise feita em momentos de forte depressão/incremento de preços pode ser impactada significativamente pela defasagem temporal. Dessa forma, buscou-se neutralizar o efeito ocasionado pelas diferenças de prazo para entrega ao cliente, com vistas a tornar comparáveis os preços no momento da opção do cliente de importar ou obter fornecimento do produto similar nacional.

Para realizar esse ajuste citado no parágrafo anterior para fins de comparação adequada entre o preço CIF internado do produto objeto da investigação e o preço da indústria doméstica, primeiramente, buscou-se identificar o prazo médio existente entre o pedido e a entrega ao cliente. Para os produtores/exportadores, tal informação foi obtida a partir das faturas colhidas durante as verificações **in loco** realizadas no âmbito da investigação antidumping concomitante. A partir dos documentos de cada fatura, foram identificadas a data do início da produção, bem como o cliente e as quantidades/valores transacionados. Com a informação de cliente e quantidade/valor, identificou-se, nos dados detalhados da Receita Federal do Brasil, a data de desembaraço de cada venda.

A partir da diferença entre data da ordem de produção e desembaraço, apurou-se o tempo médio de entrega de 215 dias para o produto investigado. Tal média levou em consideração apenas aquelas operações em que foi possível identificar a data de desembaraço da respectiva venda (40% das faturas selecionadas dentre os exportadores que cooperaram). Já com relação à indústria doméstica, também com base nas faturas colhidas durante as verificações, observou-se prazo médio de 44 dias, levando em consideração a data da ordem de produção e data em que a nota fiscal de venda foi emitida contra o cliente. Ressalta-se que os critérios para definição de datas utilizados tomam como base o documento resultante da negociação entre fornecedor e cliente, a ordem de produção, que foi considerada como a melhor **proxy** de data de definição de preço.

Com esses dados, buscou-se comparar o preço da indústria doméstica **vis-à-vis** o preço do produto objeto da investigação, deduzindo-se tais diferenças de prazo para entrega. Para isso, comparou-se o preço do produto investigado de janeiro a dezembro com o preço do similar nacional para o período de julho de 2014 a junho de 2015, representando, dessa forma, a diferença de 171 dias (aproximadamente 6 meses) encontrada entre a ordem de produção e a entrega do produto similar nacional e do produto investigado. Ressalte-se que a comparação levou em consideração a taxa de câmbio em vigor no momento estimado da realização do pedido.

Com o ajuste realizado para fins de consideração do prazo entre a produção e a entrega, verifica-se que o produto investigado apresenta preço inferior, em 2,7%, ao preço da indústria doméstica.

Corroborando essa análise, foram apresentados elementos nos autos do processo paralelo de investigação de dumping indicando o efeito dos importados sobre o preço da indústria doméstica. O produto investigado possui capacidade de influenciar os preços da indústria doméstica, uma vez que seu preço afeta os termos de negociação da indústria doméstica com seus clientes, conforme apontado pelas partes interessadas WEG Equipamentos Elétricos S.A., em seu pedido de habilitação, em 9 de agosto de 2016, e Ferronorte Ltda., em sua manifestação protocolada no dia 28 de outubro de 2016, e pela própria indústria doméstica em manifestação protocolada no dia 13 de março de 2017.

Conclui-se, portanto, que a indústria doméstica reduziu seus preços de P2 para P3, configurando a depressão de preços, o que explica a redução da subcotação verificada em P3. No entanto, como a análise realizada demonstrou, a aparente ausência de subcotação também é explicada pela defasagem temporal, a qual, caso seja levada em consideração, demonstra que o preço do produto importado não esteve distante ou descolado do preço do produto ofertado pela indústria doméstica.

6.1.7.4 Do fluxo de caixa

A tabela a seguir mostra o fluxo de caixa apresentado pela indústria doméstica. Tendo em vista a impossibilidade de as empresas apresentarem fluxos de caixa completos e exclusivos para a linha de produção de laminados a quente, a análise do fluxo de caixa foi realizada em função dos dados relativos à totalidade dos negócios da indústria doméstica.

Fluxo de Caixa (em números índices, P1 = 100)

	P1	P2	P3
Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	100	81,1	165,2
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	(100)	(18,6)	(123,2)
Caixa Líquido das Atividades de Financiamento	(100)	(6,7)	(68,9)
Aumento (Redução) Líquido(a) nas Disponibilidades	(100)	119,4	31,7

Observou-se que o caixa líquido total gerado nas atividades da indústria doméstica oscilou ao longo do período de análise de dano. A geração de caixa foi positiva em P2 e P3, e negativa no primeiro período. Entre P2 e P3, o fluxo positivo de caixa reduziu-se em 73,4%.

6.1.7.5 Do retorno sobre investimentos

A tabela a seguir mostra a taxa de retorno dos investimentos, calculado a partir da razão entre o lucro líquido e o ativo total, e refere-se à totalidade dos negócios da indústria doméstica, de acordo com suas demonstrações financeiras.

Retorno sobre Investimentos (em números índices, P1 = 100)

	P1	P2	P3
Lucro Líquido (A)	(100)	95,0	(2.326,9)
Ativo Total (B)	100	98,5	92,1
Retorno (A/B) (%)	(100)	96,4	(2.527,5)

A taxa de retorno dos investimentos da indústria doméstica foi positiva somente em P2, tendo apresentado significativa deterioração em P3. Nesse período, a taxa negativa de retorno cresceu [CONF.] p.p. em relação à taxa negativa registrada em P1.

6.1.7.6 Da capacidade de captar recursos ou investimentos

Para avaliar a capacidade de captar recursos, foram calculados os índices de liquidez geral e corrente a partir dos dados relativos à totalidade dos negócios da indústria doméstica, constantes de suas demonstrações financeiras.

O índice de liquidez geral indica a capacidade de pagamento das obrigações de curto e de longo prazo, e o índice de liquidez corrente, a capacidade de pagamento das obrigações de curto prazo.

Capacidade de captar recursos ou investimentos (em números índices, P1 = 100)

	P1	P2	P3
Índice de Liquidez Geral	100	106,4	114,8
Índice de Liquidez Corrente	100	130,1	130,7

O índice de liquidez geral apresentou [CONFIDENCIAL] ao longo do período de análise de dano. Verificaram-se incrementos de 6,4% entre P1 e P2 e de 7,9% entre P2 e P3. Ao se considerar os extremos dos períodos, de P1 a P3, houve aumento de 14,8%.

Já o índice de liquidez corrente apresentou melhora de P1 a P2, quando aumentou 30,1%, e manteve-se praticamente estável de P2 a P3 com aumento de 0,5%. Considerando os períodos entre P1 e P3, houve aumento de 30,7%.

6.1.7.7 Do crescimento da indústria doméstica

O volume de vendas da indústria doméstica para o mercado interno registrou decréscimo em todos os períodos, principalmente em P3. De P1 a P2, o volume diminuiu 14,2%; de P2 a P3, 22,5%. A queda no volume de vendas de P1 a P3 foi 33,5%.

Sendo assim, em se considerando que o crescimento da indústria doméstica se caracteriza pelo aumento do volume de venda dessa indústria, constatou-se que a indústria doméstica não cresceu no período de investigação de dano. Ademais, se comparado esse movimento das vendas da indústria doméstica vis à vis aquele apresentado pelo mercado brasileiro, conclui-se que a indústria doméstica apresentou perda relativa

durante o período de investigação (tendo diminuído sua participação no mercado brasileiro em [CONF.] p.p. de P2 a P3, e em [CONF.] p.p. de P1 a P3).

No entanto, ao contrário da tendência das vendas da indústria doméstica e do mercado brasileiro ao longo do período investigado (P1-P3), as importações objeto da investigação apresentaram crescimento de 11,5% e elevação de sua participação no mercado brasileiro de [CONF.] p.p.

6.2 Das manifestações acerca do dano

Em manifestação protocolada em 4 de novembro de 2016, o Governo da China apontou que o Artigo 11.2 do ASMC determinaria que as peticionárias demonstrassem o dano causado pelas importações subsidiadas. Argumentou que, nos termos do Artigo 15.7 do ASMC, a ameaça de dano material deveria ser baseada em fatos, não em meras alegações, conjecturas ou possibilidades remotas, de modo que a autoridade brasileira deveria agir com cuidado especial, posto que a petição não conteria evidências suficientes.

As peticionárias, em manifestação de 10 de agosto de 2017, alegaram que o dano estaria patente e comprovado. Acrescentaram que a perda de participação da indústria doméstica no estaria diretamente relacionada ao ganho de participação das importações chinesas e que o volume de tais importação seria significativo, contrariamente ao que teria sido alegado pelos exportadores.

Analisaram que, de P1 a P3, observou-se queda no volume de vendas no mercado interno da indústria doméstica (-33,5%), ante a queda do mercado brasileiro -30,4% e que as importações subsidiadas, que representaram 54,8% do total das importações brasileiras, foram realizadas a preços CIF médio ponderados mais baixos que os das demais importações brasileiras em todos os períodos, tendo acumulado, no período de P1 e P3, queda de 14,7% em seus preços médios.

Defenderam que a análise da subcotação individual por empresa deverá comprovar a existência de subcotação nas exportações originárias das empresas selecionadas.

Analisaram ainda que a diminuição do volume de vendas, aliada à redução do preço de venda no mercado interno do produto de fabricação própria (-9,9% de P1 para P3), resultou em deterioração dos indicadores financeiros: retração da receita líquida (-40,1%), quedas nos resultados bruto (-47,1%), operacional (-35,2%) e operacional exclusive resultado financeiro e outras despesas e receitas operacionais (-54,4%), e, consequentemente, contração das respectivas margens de lucro.

6.2.1 Dos comentários acerca das manifestações

Reitera-se que foram apresentados pelas peticionárias indícios suficientes da existência de dano material, dessa forma, não é cabível a alegação de qualquer violação ao Acordo de Subsídios e Medidas Compensatórias. Além disso, destaca-se que os dados de dano fornecidos na petição foram encaminhados ao governo da China no momento de início da investigação.

A respeito da manifestação das peticionárias, a análise realizada pelas peticionárias corrobora as análises efetuadas pelo Departamento.

6.3 Da conclusão a respeito do dano

Ao se considerar todo o período de análise de dano (P1 a P3), observou-se queda no volume de vendas no mercado interno da indústria doméstica (33,5%), assim como redução do seu volume de produção (11%). A diminuição do volume de produção refletiu-se na queda de 9,9 p.p. do grau de ocupação da capacidade instalada efetiva no mesmo período. Ressalta-se que a redução da produção em proporção inferior a queda do mercado ocorreu devido ao incremento no volume de vendas ao mercado externo, que cresceu 211,5% no mesmo período.

A diminuição do volume de vendas, aliada à redução de 9,9% no preço de venda no mercado interno do produto de fabricação própria de P1 para P3, resultou em deterioração dos indicadores financeiros da indústria doméstica: retração de 40,1% na receita líquida obtida com a venda do produto similar de fabricação própria no mercado interno; queda de 47,1% no resultado bruto; de 35,2% no resultado operacional e de 54,4% no resultado operacional exclusive resultado financeiro e outras despesas e receitas operacionais, e, consequentemente, contração das respectivas margens ([CONFIDENCIAL] p.p., [CONFIDENCIAL] p.p. e [CONFIDENCIAL] p.p.). A análise desses mesmos indicadores em P3 em relação ao período P2 revela um resultado ainda mais negativo, tendo em vista que P2 foi o período em que a indústria doméstica apresentou os melhores indicadores financeiros do período, a despeito da queda da receita líquida total das vendas no mercado interno.

Também se observou que o mercado brasileiro de laminados planos a quente reduziu-se em 30,4% de P1 a P3, enquanto as vendas da indústria doméstica diminuíram 33,5%, de P1 a P3. Dessa forma, verificou-se que a contração das vendas da indústria doméstica foi mais intensa do que a diminuição do mercado brasileiro, o que resultou em perda de participação no mercado interno por parte da indústria doméstica no mesmo período ([CONFIDENCIAL] p.p.).

Ao se analisar a evolução de período a período, observa-se que de P1 para P2, apesar da contração do mercado brasileiro (13%), a indústria doméstica foi capaz de manter sua lucratividade, uma vez que todas suas margens apresentaram melhoria. Tal evolução foi decorrente da elevação do preço líquido, que cresceu 3,5%, ao passo que houve redução em seu CPV unitário. Por outro lado, o incremento do preço foi acompanhado por perda de participação no mercado brasileiro ([CONFIDENCIAL] p.p.), principalmente para as importações investigadas. As importações investigadas, cursadas a preço inferior ao do produto similar nacional, cresceram 14,4% em volume de P1 para P2, com consequente ganho de [CONFIDENCIAL] p.p. em participação no mercado brasileiro no período, mesmo diante da contração do mercado brasileiro.

No período seguinte, de P2 para P3, a indústria doméstica reduziu seu preço (12,9%) em proporção superior a queda do CPV unitário (4,4%), o que contribui para deterioração de todas as suas margens. Ressalta-se que a queda no preço não foi acompanhada por incremento nas vendas, pois, pelo contrário, a indústria doméstica apresentou redução de 22,5% em seu volume de venda, em proporção superior à contração do mercado no mesmo período (20%), o que ocasionou perda de participação ([CONFIDENCIAL] p.p.), principalmente, para as importações investigadas. As importações investigadas obtiveram leve retração no período (4,4%), mas apresentaram ganho de participação no mercado brasileiro ([CONFIDENCIAL] p.p.) no período. Verifica-se que a subcotação significativa existente em P2 não ocorreu em P3, uma vez que o preço do produto nacional apresentou redução, enquanto o preço do produto investigado se elevou em reais. Porém, considerando a defasagem dos preços necessária para fins de análise adequada de efeito sobre preço, observou-se que ambos os produtos apresentam comportamento decrescente de preços, em dólares estadunidenses, de P2 para P3.

Quanto aos indicadores de emprego e massa salarial, verificou-se que estes acompanharam a retração das vendas e produção da indústria doméstica: redução de 21,8% no número de empregados ligados à produção e 25,7% na massa salarial da referida área de P1 a P3.

Nesse sentido, constatou-se deterioração dos indicadores da indústria doméstica, notadamente aqueles relacionados aos resultados e margens financeiras quando analisados os extremos da série. Dessa forma, pôde-se concluir pela existência de dano à indústria doméstica no período de investigação.

7 DA CAUSALIDADE

O art. 22 do Decreto nº 1.751, de 1995, estabelece a necessidade de demonstrar o nexo causal entre as importações do produto alegadamente subsidiado e o dano à indústria doméstica. Essa demonstração de nexo causal deve basear-se no exame de elementos de prova pertinentes e outros fatores conhecidos, além das importações alegadamente subsidiadas que possam ter causado dano à indústria doméstica na mesma ocasião.

7.1 Do impacto das importações a preços de dumping sobre a indústria doméstica

Consoante o disposto no art. 22 do Regulamento Brasileiro, é necessário demonstrar o nexo causal entre as importações do produto subsidiado e o dano à indústria doméstica.

Da análise constante do item 5 deste Anexo, observa-se que, de P1 para P2, ocorreu aumento das importações subsidiadas (178,1%), representando um crescimento de 3 p.p. na participação no mercado brasileiro. No período seguinte, P2 para P3, o volume das importações subsidiadas apresentou redução de 4,4%, apresentando, ainda assim, crescimento de [CONFIDENCIAL] p.p. na participação no mercado brasileiro. Observa-se que tal comportamento do volume está associado à evolução do preço produto similar doméstico e do produto investigado, uma vez que em P1 e P2, o produto importado encontrava-se subcotado em relação ao similar nacional. Em P3, todavia, com a depressão do preço da indústria doméstica e o incremento do preço do investigado, tendo em conta os diferentes prazos para entrega, não houve subcotação. Destaca-se que conforme apontado anteriormente, ao se comparar os preços tendo em conta o prazo para “entrega”, verificou-se a existência de leve subcotação em P3. Dessa forma, observa-se que o produto investigado ganha participação no mercado brasileiro, uma vez que a redução do volume importado investigado foi inferior à contração do mercado nacional.

Concomitante à evolução das importações subsidiadas, a indústria doméstica apresentou retração em seu volume de vendas, em grande parte causada pela contração do mercado: de P1 para P2, a contração foi 14,2%; já de P2 para P3, a redução foi 22,5%. De P1 para P3, a retração das vendas da indústria doméstica foi equivalente a 33,5%, superior à redução do mercado brasileiro no mesmo período, que totalizou 30,4%, o que indica a perda de vendas por outros motivos além da contração do mercado.

Quanto ao consumo nacional aparente, observou-se que as vendas da indústria doméstica apresentaram redução de [CONFIDENCIAL] p.p. de P1 a P3, diminuindo sua participação no CNA, pois as vendas caíram em proporção superior à contração do CNA. Por outro lado, o produto investigado apresentou ganho de [CONFIDENCIAL] p.p. em relação ao consumo nacional. Já o consumo cativo da indústria doméstica em relação ao CNA apresentou crescimento de [CONFIDENCIAL] p.p., o que indica destinação de maior parcela da produção para outros produtos, a despeito de também ter havido queda do consumo cativo ao longo do período.

De P1 para P2, tendo em vista que o resultado operacional em P1 havia sido negativo, a indústria doméstica buscou melhorar sua lucratividade, por meio de incremento no preço de venda, o qual cresceu 3,5%. Paralelamente, a indústria doméstica realizou esforços para reduzir seus custos de produção, resultando em retração de 3,7% no CPV unitário. Consequentemente, a conjugação dessas duas ações ocasionou aumento de 42% no resultado bruto unitário obtido no mesmo período. Contudo, a estratégia adotada pela indústria doméstica de P1 para P2 resultou na redução do volume vendido e na consequente perda de participação no mercado brasileiro, principalmente, para o produto investigado, que, a preços subcotados, apresentou, mesmo diante da contração de mercado, crescimento de 178,1%, ganhando [CONFIDENCIAL] p.p. de participação. De P1 para P2, tais importações tiveram seu preço CIF internado em reais reduzido em 5,1%.

No período seguinte (de P2 para P3), a indústria doméstica, buscando fazer frente ao produto investigado – cujos preços em dólares estadunidenses diminuía e cuja participação no mercado brasileiro crescia – alterou sua estratégia, tendo reduzido seu preço em 12,9%. Porém, tal redução não foi capaz de garantir a recuperação da participação no mercado, e a indústria doméstica apresentou redução em suas vendas, de 22,5%, em magnitude superior à contração do mercado no período. A redução de preço (12,9%), em proporção superior à redução do CPV unitário no período (4,4%), impactou o resultado bruto unitário, que caiu 43,9% no mesmo período.

Nesse sentido, verifica-se que a indústria doméstica apresentou deterioração de seus indicadores em decorrência das importações subsidiadas de P1 a P3. Diante do crescente volume de importações investigadas e ganho de participação dessas no mercado brasileiro, a indústria doméstica reduziu seu preço ao longo do período de investigação de dano, o que contribuiu para deterioração de seus indicadores financeiros. Ainda assim, a indústria doméstica não logrou recuperar participação no mercado brasileiro **vis-à-vis** o produto investigado. Verifica-se que de P1 para P3, a perda de vendas da indústria doméstica (33,5%) foi em proporção superior à contração do mercado brasileiro (30,4%), com consequente perda de participação ([CONFIDENCIAL] p.p.). Essa perda de participação no mercado brasileiro ocorreu a despeito da redução de 9,9% do preço de venda no mesmo período, superior à redução do CPV por unidade, impactando os resultados financeiros da indústria doméstica, que apresentaram retração no mesmo período e atingiram o pior resultado do período de investigação de dano.

Em suma, observa-se que, apesar da deterioração de seus resultados financeiros, a indústria doméstica foi incapaz de manter sua participação no mercado ao longo do período de análise de dano. De P1 para P2, o mercado brasileiro apresentou redução de 13,4%, sendo que a indústria doméstica perdeu 0,8 p.p. de participação. Já as importações investigadas cresceram 178,1% e ganharam 3 p.p. de participação no mesmo interstício. No período seguinte, de P2 para P3, apesar da redução do preço, a indústria doméstica apresentou queda de [CONFIDENCIAL] p.p. de participação no mercado brasileiro. A participação das importações investigadas, por outro lado, cresceu [CONFIDENCIAL] p.p., atingindo seu maior patamar ao longo do período, a despeito da contração do mercado brasileiro. Ressalta-se que, ao longo do período de investigação, a maior parte das perdas da indústria doméstica foi atribuída ao produto investigado – dos [CONFIDENCIAL] p.p. de perda de mercado, de P1 para P3, [CONFIDENCIAL] p.p. foram para o produto investigado, ou seja, 92,7%.

Destaca-se ainda que, conforme reconhecido internacionalmente, dadas as características do setor siderúrgico – com grandes barreiras à entrada associadas a altos custos de saída, devido a, entre outros fatores, o elevado investimento em ativos fixos, incluindo consideráveis custos afundados; e o impacto do desligamento de fornos, considerada decisão de difícil reversão devido ao elevado custo de religamento –, as empresas do setor, diante de eventuais incertezas do mercado, tendem a optar por reduzir sua lucratividade a contrair sua oferta.

Ressalta-se que essa dificuldade em reduzir a oferta é um fenômeno global e impacta outros mercados, uma vez que os produtores/exportadores optam por exportar seus excedentes, inclusive mediante práticas desleais de comércio, com vistas a manter a ocupação de sua capacidade instalada. Por um lado, essa característica explica a proliferação de medidas de defesa comercial implementadas por diversos membros da OMC no setor siderúrgico, inclusive por conta das persistentes intervenções governamentais mediante concessão de subsídios às suas empresas, o que leva a indústria global a manter uma capacidade produtiva além da necessária. Por outro lado, também devido a essa característica, em havendo capacidade instalada doméstica para suprir a demanda nacional pelo produto, as fornecedoras domésticas tendem a optar por realizar vendas mesmo que a preços substancialmente baixos, seguindo a tendência de preço das exportações objeto de dumping ou de concessão de subsídios acionáveis, o que explica a elevada participação dos fornecedores domésticos em casos do setor siderúrgico em membros da OMC com indústrias desenvolvidas. No caso do Brasil, deve-se ainda ter em conta a representatividade da

capacidade instalada da indústria siderúrgica nacional em relação a capacidade de produção global, indicativo de que a indústria nacional tende a ser tomadora de preços, e não definidora de preços. Essa conclusão é corroborada pela análise de efeito dos preços do produto investigado sobre os preços da indústria doméstica, apresentada no item 6.1.7.3 deste Anexo.

Em decorrência da análise acima minuciada, verifica-se que, embora não seja possível atribuir a maior parte da queda no volume de vendas da indústria doméstica ao produto investigado, as importações subsidiadas, subcotadas em P1 e P2, contribuíram para o dano à indústria doméstica, em especial no que diz respeito aos seus indicadores financeiros. Cabe ressaltar ainda a existência de leve subcotação em P3, quando levados em consideração os prazos de entrega dos produtos, os demais efeitos do preço do produto investigado sobre o preço do similar nacional, em especial a evidente e significativa depressão de preços de P2 para P3, e os ganhos constantes de participação no mercado brasileiro pelo produto investigado.

7.2 Dos possíveis outros fatores causadores de dano e da não atribuição

Consoante o determinado pelo inciso II do art. 22 do Decreto nº 1.751, de 1995, procurou-se identificar outros fatores relevantes, além das importações subsidiadas, que possam ter causado o dano à indústria doméstica no período analisado

7.2.1 Volume e preço de importação das demais origens

Verificou-se que o volume das importações de laminados a quente proveniente das demais origens apresentou retração 47,6%, de P1 para P2, e crescimento de 1,3% de P2 para P3. Considerando os extremos da série, de P1 para P3, as importações das demais origens apresentaram retração de 46,9%.

Tendo em conta a contração de mercado, é necessário observar que as importações das demais origens apresentaram perda de 2,3 p.p. de participação no mercado brasileiro de P1 para P2. No período seguinte, P2 para P3, as importações das demais origens apresentaram recuperação de participação, crescendo [CONFIDENCIAL] p.p., porém, não recuperando a posição de P1. Dessa forma, ao se analisar o período de análise como um todo, verificou-se redução de [CONFIDENCIAL] p.p. na participação das demais origens no mercado brasileiro.

Considerando a participação no consumo nacional aparente, notou-se um comportamento semelhante das importações dos demais países: retração de 1 p.p. de P1 para P2, seguido por estabilidade, com incremento de [CONFIDENCIAL] p.p., de P2 para P3. Nesse sentido, de P1 para P3, a participação das demais origens no consumo nacional aparente apresentou contração de [CONFIDENCIAL] p.p.

Ressalta-se ainda que o preço de importação CIF das importações de outras origens teve comportamento distinto das importações investigadas: incremento de 2,6% de P1 para P2, e redução, de 16,7%, de P2 para P3. Apesar disso, quando comparado com o preço CIF médio das origens investigadas, observa-se que as demais origens apresentam preço superior em todos os períodos.

Entretanto, é necessário destacar que parte do dano à indústria doméstica é explicado pelas importações originárias da Rússia, cursadas a preço de dumping, conforme apurado na investigação concomitante, as quais representam grande parcela do total não investigado na presente investigação, além de terem preços médios CIF inferiores aos da China ao longo do período de investigação de dano.

7.2.2 Do impacto de eventuais processos de liberalização das importações sobre os preços domésticos

A alíquota do II dos produtos importados variou entre 10% e 14% de acordo com a NCM de classificação. Destaca-se que a única modificação ocorrida no período abrangeu os subitens da NCMs 7208.38.90, 7208.39.10, 7208.39.90, que tiveram a respectiva alíquota de Imposto de Importação majoradas para 25%, por um período de doze meses, por meio da Resolução CAMEX nº 70, de 28 de setembro de 2012, ao amparo do art. 1º da Decisão nº 39, de 2011, do Conselho Mercado Comum do Mercosul – CMC.

Ressalta-se que o retorno de alíquota ao patamar normal anterior, equivalente ao nível das alíquotas dos demais subitens da NCM em que são comumente enquadrados os produtos objeto da investigação, após expiração de prazo definido de elevação temporária, não representa exatamente processo consistente de liberalização das importações.

De todo modo, o quadro a seguir apresenta a evolução das importações investigadas classificadas de acordo com a ocorrência de alteração da alíquota do Imposto de Importação ao longo do período de investigação. Cabe destacar que o aumento das alíquotas supracitadas ocorreu antes do período de investigação (entrou em vigor em 1º de outubro de 2012), enquanto o retorno ao patamar normal ocorreu um ano depois, no último trimestre de P1 (alíquota majorada vigorou até o final de setembro de 2013):

Importações totais do produto investigado (em toneladas) (em números índices, P1 = 100)

	P1	P2	P3
NCMs objeto de alteração	100,0	146,5	235,5
NCMs não objeto de alteração	100,0	289,7	89,4

Verificou-se a ocorrência de certo número de operações sob o amparo de regimes aduaneiros especiais no âmbito desses subitens da NCM que foram objeto de alteração da alíquota ao longo do período de investigação. Portanto, fez-se necessário analisar dentro dos subitens da NCM mencionados especificamente aquelas importações que foram impactadas pela modificação de alíquota, ou seja, aquelas não amparadas por regimes aduaneiros especiais, como Drawback ou Zona Franca de Manaus, conforme consta no seguinte quadro:

Importações objeto de alteração na TEC do produto investigado (em toneladas) (em números índices, P1 = 100)

	P1	P2	P3
NCMs objeto de alteração – Recolhimento Integral (A)	-	100,0	237,5
NCMs objeto de alteração – Regime Especial Aduaneiro (B)	100,0	1,3	-

De P2 para P3, as operações objeto de recolhimento integral aumentaram 137,5%, enquanto em P1 não foram verificadas importações. Como a modificação ocorreu de P1 para P2, conclui-se que a evolução das importações de P2 para P3 das operações objeto de recolhimento integral já não teria sido afetada pela referida alteração. Ao se analisar as importações objeto de regime aduaneiro especial, verifica-se que houve redução de P1 para P2 (98,7%), não sendo verifica importações em P3, em movimento oposto àquele verificado no que tange às operações objeto de recolhimento integral.

Importações Objeto de Alteração na TEC das demais origens (em toneladas) (em números índices, P1 = 100)

	P1	P2	P3
NCMs objeto de alteração – Recolhimento Integral (A)	100,0	125,9	93,7
NCMs objeto de alteração – Regime Especial Aduaneiro (B)	100,0	70,6	203,9
Total (A+B)	100,0	104,7	122,1

No que tange à evolução das importações de outras origens que não a investigada, observou-se que de P1 para P2, ou seja, no período imediatamente posterior a volta da alíquota ao patamar anterior, as importações dessas origens sujeitas ao recolhimento integral apresentaram incremento de 25,9%, seguida por retração de 6,3% de P2 para P3. De P1 para P3, tais importações apresentaram incremento de 17,9%. Entretanto, dentre as outras origens está a Rússia, que também é alvo da investigação antidumping concomitante. Ao se analisar o referido quadro sem as importações da Rússia, verifica-se

Importações Objeto de Alteração na TEC das demais origens, exceto Rússia (em toneladas)

	P1	P2	P3
NCMs objeto de alteração – Recolhimento Integral (A)	100,0	50,2	155,1
NCMs objeto de alteração – Regime Especial Aduaneiro (B)	100,0	44,9	157,0
Total (A+B)	100,0	48,8	155,5

Quanto à evolução das importações de outras origens que não a investigada e a Rússia, observou-se que de P1 para P2, ou seja, no período imediatamente posterior a volta da alíquota ao patamar anterior, as importações das demais origens sujeitas ao recolhimento integral apresentaram queda de 49,8%, seguida por incremento de 55,1% de P2 para P3. De P1 para P3, tais importações apresentaram queda de 22,2%. Dessa forma, verifica-se que as importações das demais origens sujeitas à alteração da alíquota do II realizada ao longo do período de investigação de dano apresentaram evolução divergente da evolução das importações investigadas, tanto no âmbito do processo antidumping quanto no processo de medidas compensatórias, sujeitas à alteração da alíquota

Adicionalmente, convém analisar a representatividade do Imposto de Importação em relação ao preço CIF internado do produto investigado. Para tanto, apresenta-se a seguir tabela contendo as referidas informações somente para aquelas importações sujeitas ao recolhimento integral classificadas nos subitens da NCM objeto de modificação da alíquota da TEC:

Relação II / preço CIF Internado - Importações das Origens Investigadas Objeto de alteração da alíquota com recolhimento integral

CIF (R/t) < /p >< /td >< tdwidth = " 20width = " 12width = " 15 < /tr >< tr >< tdwidth = " 51(R /t)

AFRMM (R/t) < /p >< /td >< tdwidth = " 20width = " 12width = " 15 < /tr >< tr >< tdwidth = " 51 < p > Despesasdeinternação(R /t)

CIF Internado (R/t) < /p >< /td >< tdwidth = " 20width = " 12width = " 15 < /tr >< tr >< tdwidth = " 51 < p >< strong > RepresentatividadeIII/CI

Portanto, ainda que se considere que o retorno da alíquota de importação de parcela dos códigos tarifários do produto investigado ao patamar normal, após expi
Por fim, como se verificou que as importações das demais origens sujeitas ao recolhimento integral, também amparadas pelo retorno da alíquota do Imposto de I

7.2.3 Da contração na demanda ou mudanças nos padrões de consumo, práticas restritivas ao comércio de produtores domésticos e estrangeiros e a

Conforme mencionado no item 5.3 deste Anexo observou-se redução contínua do mercado brasileiro em todo o período de análise de dano, com retração de 30,
Observa-se que de P1 para P2, apesar da contração do mercado brasileiro (13%), a indústria doméstica foi capaz de melhorar suas margens de lucro. Tal evoluçã
No período seguinte, de P2 para P3, embora tenha havido contração do custo de produção em 6,4% e das despesas operacionais em 15,8%, a indústria domést
Nesse contexto, buscou-se separar e distinguir os efeitos causados pela retração do mercado sobre os indicadores da indústria doméstica de P2 a P3, de forma
Para tanto, em um primeiro exercício (identificado como "cenário 1"), buscou-se simular a neutralização dos efeitos da contração do mercado sobre a situação de
Assim, considerou-se que a indústria doméstica em P3 demonstraria indicadores quantitativos, especialmente quantidade vendida, similares àqueles apresentad
Com isso, supõe-se que a indústria doméstica não teria sofrido, quantitativamente falando, efeitos da contração do mercado, assumindo-se, por consequência e
Tal suposição é, de fato, conservadora, uma vez que, de P2 para P3, verifica-se contração de [CONFIDENCIAL]/t no mercado brasileiro, sendo que a indústria do
Logo, por essa razão, ao supor que toda a queda quantitativa da indústria doméstica teria sido causada por outros fatores que não as importações investigadas,
Para isso, objetivou-se a neutralização do efeito da queda do mercado sobre a indústria doméstica por meio da manutenção do volume de vendas de P2. Consid
Tendo em vista as explicações delineadas nos parágrafos anteriores, passa-se, a seguir, à explicação do exercício realizado para fins deste anexo:

- a. considerou-se, primeiramente, que o volume de vendas da indústria doméstica de P2 ([CONF.] t) teria se mantido constante em P3. Mantiveram-se ainda os

Vendas da Indústria Doméstica no Mercado Interno (em números índices, P1 = 100)

Volume (t)

Preço (R

/atualizados) < /p >< /td >< tdwidth = " 16 < /td >< tdwidth = " 19 < /td >< tdwidth = " 19 < /td >< /tr >< /tbody >< /table >< pstyle =
atualizados)

- d) quanto às despesas operacionais, exceto às despesas de vendas, verificou-se que os valores unitários relativos às despesas operacionais não guardari

Despesas Operacionais (R/atualizados)(emnúmerosíndices, P1 = 100) < /strong >< /p >< tablewidth = " 100width = " 46 < p >< strong ><

Resultado Bruto (mil R)< /p >< /td >< tdwidth = " 15 < /td >< tdwidth = " 15 < /td >< tdwidth = " 15 < /td >< tdwidth = " 16 < /td >< tdwidth = '

Margem Operacional (%)

Resultado Operacional (exceto RF) (mil R)< /p >< /td >< tdwidth = " 15width = " 15width = " 15width = " 16width = " 12 < /tr >< tr >< tdwidth = " 2

Margem Operacional (exceto RF e OD) (%)

Considerando os indicadores obtidos com o cenário hipotético desenhado, qual seja, a não ocorrência de diminuição das vendas no mercado
interno do produto similar decorrente da contração do mercado, constatou-se que, mantido o volume de vendas da indústria doméstica de P2
em P3, ainda assim, a receita líquida teria se reduzido 12,9% comparando-se P2 com P3 ajustado. Além disso, no mesmo período, o resultado
bruto, o resultado operacional, o resultado operacional exceto o resultado financeiro e o resultado operacional exceto resultado financeiro e
outras despesas teriam também diminuído, respectivamente, 40%, 107,1%, 47,6% e 48,5%. Comportamento no mesmo sentido seria
observado nas respectivas margens brutas: diminuições de [CONF.] p.p., [CONF.] p.p., [CONF.] p.p. e [CONF.] p.p.

Ademais, tendo como base os mesmos indicadores obtidos no cenário desenhado, constatou-se que ainda assim teria havido deterioração dos
indicadores de rentabilidade da indústria doméstica, considerando, numa abordagem conservadora, que toda a queda quantitativa da indústria
doméstica teria sido causada pela contração de mercado e que a produção de laminados a quente teria se mantido no mesmo período.

Nessas condições, a piora que era observada nos indicadores financeiros da indústria doméstica de P2 para P3, ainda que mais amena, ainda é
evidente. Dessa forma, conclui-se que, ainda que neutralizado os efeitos sobre os indicadores de volume da indústria doméstica causados pelos
demais fatores que não as importações investigadas, verificou-se a existência de impacto relevante do crescimento das importações
investigadas sobre o dano causado à indústria doméstica, que não teria logrado a recuperação dos seus indicadores financeiros, depreciados.

Até a data de corte considerada para elaboração deste Anexo determinadas partes interessadas ressaltaram os possíveis efeitos da contração
do mercado sobre o preço da indústria doméstica. Evocando a relação entre as curvas de oferta e demanda do produto similar, indicou-se
que, **ceteris paribus**, a contração da demanda levaria necessariamente à contração do preço da indústria doméstica.

Cabe enfatizar que o Departamento reconhece que, de fato, a retração do mercado pode ter efeito sobre os preços praticados pelos seus
agentes. Isso porque, ao ser constatada uma retração no/a mercado/demanda de determinado produto, os agentes podem enfrentar o
acirramento da concorrência entre eles por meio da redução de seus preços, e, consequentemente, de sua lucratividade; ou buscar manter sua
lucratividade e, consequentemente, sofrer com a retração de seu volume de vendas. Corroborar essa interpretação o fato de a indústria
doméstica ter adotado, de P1 para P2, estratégia de elevar seus preços e melhorar a sua lucratividade, mesmo em um cenário de contração do
mercado, às custas de sua participação no mercado brasileiro, ao passo que, de P2 para P3, a indústria doméstica reverteu sua estratégia,
mediante depressão de seus preços e de compressão de suas margens de lucro, como forma de tentar recuperar participação no mercado
brasileiro.

Nesse sentido, para fins do exercício apresentado anteriormente, considerou-se o cenário-limite em que todo o efeito dos demais fatores se deu
sobre as quantidades vendidas e produzidas pela indústria doméstica. É por essa razão que foi utilizado, para ajuste da receita de vendas, o
preço efetivamente praticado pela indústria doméstica em P3. Caso fosse considerado preço mais elevado do que aquele efetivamente

praticado em P3, não se poderia considerar que a indústria doméstica elevaria suas vendas ao mesmo patamar de P2, como assumido no exercício realizado. Ou seja, não seria razoável supor a ocorrência de um cenário em que se ajuste integralmente o volume vendido e o preço de venda da indústria doméstica, especialmente tendo em conta a concorrência representada pelas importações subsidiadas e subcotadas em relação ao preço da indústria doméstica, conforme demonstrado no item 6.1.7.3 deste Anexo

Nesse sentido, o Departamento buscou analisar os possíveis efeitos da retração do mercado brasileiro sobre os indicadores da indústria doméstica em um cenário alternativo (identificado como “cenário 2”), partindo-se do pressuposto de que a compressão da margem de lucro operacional da indústria doméstica de P2 para P3 teria decorrido, integralmente, da retração do mercado brasileiro. Novamente, cabe ressaltar que se trata de um cenário hipotético, bastante conservado e efetivamente improvável, tendo em vista os efeitos sobre o preço da indústria doméstica decorrentes das importações subsidiadas demonstrados no item 6.1.7.3 deste Anexo.

Nesse segundo cenário, buscou-se, inicialmente, neutralizar a contração do mercado brasileiro verificada em P3, por meio da manutenção do mesmo tamanho do mercado brasileiro como um todo verificado em P2. A distribuição do volume do mercado brasileiro ajustado em P3 entre os concorrentes (indústria doméstica, outro produtor nacional, importações da origem investigada e importações de outras origens) foi realizada respeitando a participação efetivamente encontrada em P3. Em seguida, com base nas vendas ajustadas de P3 da indústria doméstica destinadas ao mercado interno, foram recalculados o volume de produção da indústria doméstica, o custo de fabricação da indústria doméstica e o custo do produto vendido (CPV) referentes ao produto similar em P3 nesse cenário. A partir do novo CPV ajustado, foram apuradas as despesas operacionais que compõem as demonstrações de resultado de P3 ajustada. Por fim, a partir do CPV e das despesas operacionais ajustadas e mediante aplicação da margem de lucro operacional de P2, apurou-se o que seria o preço de venda da indústria doméstica em P3 em um cenário que sua margem operacional não tivesse sido impactada, supondo-se que todo esse impacto pudesse ser atribuído à própria contração de mercado. Dessa forma, foi possível construir uma nova DRE ajustada.

Tendo em vista as considerações dispostas no parágrafo anterior, passa-se, a seguir, à explicação do exercício realizado no cenário alternativo:

- a. primeiramente, com base na participação efetiva dos concorrentes no mercado brasileiro efetivamente encontrada em P3 e de acordo com a premissa de manutenção do tamanho do mercado brasileiro de P2 ([CONF.] t), foram recalculados os volumes de venda em P3.

Mercado Brasileiro Ajustado (em números índices, P1 = 100)

	Vendas Indústria Doméstica	Vendas Aparentadas	Importações Origens Investigadas	Importações Outras Origens	Mercado Brasileiro
P1	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
P2	85,8	106,5	278,1	44,9	62,8
P3 Ajustado	96,9	133,1	119,5	0,0	122,7

Segundo essas premissas, verificar-se-ia uma redução do volume de vendas da indústria doméstica em P3 de [CONFIDENCIAL] t, enquanto as importações da origem investigada cresceriam [CONFIDENCIAL] t, correspondendo, respectivamente, a uma redução de 3,1% e a um aumento de 19,5% de P2 para P3.

- b. como consequência da premissa (a), em P3, haveria aumento do volume de vendas do produto similar doméstico no mercado interno em relação ao efetivamente ocorrido, o que então resultaria em aumento do volume de produção do produto similar em relação ao que de fato ocorreu em P3. Por conseguinte, essa situação hipotética representaria maior diluição e diminuição do custo fixo e do custo total de fabricação em termos unitários (levando em consideração os custos efetivos de P3). Conforme explicado no exercício referente ao cenário 1, considerando a metodologia de custeio adotada pela indústria doméstica (em que o custeio apenas é registrado contabilmente no produto final destinado ao mercado, e não para consumo cativo), o recálculo do custo fixo de fabricação levou em consideração o volume total produzido do produto similar e o custo fixo unitário do produto similar destinado ao mercado interno. Da mesma forma que no cenário anterior, também se buscou demonstrar qual seria a absorção dos custos fixos pela indústria doméstica num panorama de maior produção de laminados a quente, refletindo não apenas as variações de vendas destinadas ao mercado interno, mas também as variações do volume de exportações e de consumo cativo. Por esse motivo, partindo-se do volume de produção de P2, conforme realizado no exercício anterior, descontou-se a diferença [CONFIDENCIAL] entre volume vendido no mercado interno deste exercício [CONFIDENCIAL] t e das vendas destinadas ao mercado interno de P2 [CONFIDENCIAL] t

Volume de produção do produto similar doméstico (em números índices, P1 = 100)

	P1	P2	P3 ajustado
Volume (t)	100,0	93,2	98,9

Custo de Fabricação do produto similar doméstico (em números índices, P1 = 100)

	P1	P2	P3 ajustado
1 - Custos Variáveis	100	92,4	86,8
2 - Custos Fixos	100	93,8	84,1
3- Custo de fabricação	100	92,7	86,1

- b) em decorrência da diminuição no custo fixo de produção unitário que seria observada ([CONF.]%), considerou-se que o custo unitário do produto vendido (CPV) também apresentaria diminuição na mesma proporção.

Custo do Produto Vendido (em número índice, P1 = 100)

Custo do Produto Vendido (R

/atualizados) < /p >< /td >< twidth=" 17 < p > 100 < /p >< /td >< twidth=" 17 < p > 96,3 < /p >< /td >< twidth=" 17 < p

Faturamento Líquido (mil R)< /p >< /td >< twidth=" 22 < /td >< twidth=" 22 < /td >< twidth=" 17 < /td >< /tr >< tr >< twidth="

Resultado Bruto (mil R)< /p >< /td >< twidth=" 15 < /td >< twidth=" 15 < /td >< twidth=" 15 < /td >< twidth=" 16 < /td ><

Margem Operacional (%)

Resultado Operacional (exceto RF) (mil R)< /p >< /td >< twidth=" 15 < /td >< twidth=" 15 < p > 145,4 < /p >< /td >< twidth="

Margem Operacional (exceto RF e OD) (%)

Considerando os indicadores obtidos com o cenário hipotético desenhado, qual seja, a não ocorrência de redução da lucratividade (margem operacional) das vendas no mercado interno do produto similar supostamente decorrente da contração do mercado, constatou-se que, mantido o volume correspondente à participação das vendas da indústria doméstica em P3 em um mercado que não houvesse sofrido contração de P2 para P3, ainda assim, poder-se-ia constatar deterioração dos indicadores econômicos da indústria doméstica de P2 para P3: a receita líquida teria se reduzido 10,4%, enquanto os resultados bruto, operacional, operacional exceto receitas financeiras e resultado operacional exceto receitas financeiras e outras receitas operacionais seriam, respectivamente, impactados em -18,6%, -11%, -19,2% e -20,8%.

Trata-se, portanto, de cenário extremamente conservador e improvável, uma vez que considera que a indústria doméstica seria capaz de aumentar seu preço, buscando manter a margem operacional de P2, sem perder participação no mercado brasileiro. Tendo em vista que as importações investigadas estariam ainda mais subcotadas nesse cenário, lembrando a questão do prazo existente entre a contratação e a entrega do produto ao cliente, logicamente ocorreria uma perda de participação ainda mais acentuada das vendas da indústria doméstica para essas importações, o que afetaria ainda mais a receita auferida com as vendas do produto similar no mercado interno e os resultados.

De todo modo, esse resultado extremamente conservador serve para demonstrar como a perda de participação no mercado brasileiro efetivamente verificada de P2 para P3 afetaria os resultados da indústria doméstica em um cenário em que não houvesse contração de mercado e em que sua margem de lucro operacional não fosse por ela afetada.

Por fim, deve-se ressaltar que, dentre o cenário proposto, as importações investigadas apresentaram ganho de [CONFIDENCIAL] p.p. de participação, representando um ganho de [CONFIDENCIAL] t. Além dessas, ao se considerar o crescimento, no exercício proposto, da Rússia, verifica-se que os maiores ganhadores seriam as origens objeto de práticas desleais.

7.2.4 Práticas restritivas ao comércio

Não foram identificadas práticas restritivas ao comércio de laminados a quente pelos produtores domésticos e estrangeiros, nem fatores que afetassem a concorrência entre eles que pudessem resultar na preferência do produto importado ao nacional. Os laminados a quente importados e os fabricados no Brasil são concorrentes entre si, disputando o mesmo mercado, conforme se mencionou no item 2.4 deste anexo.

7.2.5 Desempenho exportador

Como apresentado neste anexo, o volume de vendas para o mercado externo da indústria doméstica cresceu 211,5% de P1 para P3. Ademais, essas vendas representavam 12,8% das vendas totais da indústria doméstica em P1, ao passo que, em P3, respondiam por 40,8%.

A despeito do crescimento das exportações da indústria doméstica, esta operou, de P1 a P3, com no mínimo 18,6% de ociosidade de sua capacidade instalada, chegando a seu maior nível em P3, com ociosidade de 28,5%. Tal fato denota que o aumento das exportações não representou limitação ao atendimento da demanda interna, sendo infactível, portanto, concluir-se por uma priorização do mercado externo.

Dessa forma, o desempenho das vendas externas da indústria doméstica não explica o dano sofrido pela indústria doméstica. Na realidade, como já havia sido indicado anteriormente neste anexo, o desempenho exportador positivo foi um fator que aliviou parcialmente o dano sofrido pela indústria doméstica, tendo em vista que contribuiu para o aumento das vendas totais, da produção, da ocupação da capacidade instalada e diluição dos custos fixos de produção.

7.2.6 Progresso tecnológico

Não foi identificada a adoção de evoluções tecnológicas que pudessem impactar na preferência do produto importado sobre o nacional.

7.2.7 Produtividade

A produtividade da indústria doméstica, calculada como o quociente entre a quantidade produzida e o número de empregados envolvidos na produção no período, apresentou crescimento de 12,8% de P1 para P3. Desse modo, não pode esse indicador ser considerado fator causador de dano.

7.2.8 Consumo cativo

No período em análise, parcela relevante da produção de laminados a quente de fabricação própria da indústria doméstica foi destinada a consumo cativo para produção de outros produtos (laminados a frio). Verificou-se que a quantidade utilizada cativamente chegou a P3 com redução acumulada de 18,6% comparativamente a P1, o que significa que houve impacto dessa redução no indicador de volume produzido do produto similar.

Ressalta-se que, apesar dessa contração no volume destinado a consumo cativo, inicialmente, se havia considerado que os indicadores de custos da indústria doméstica não haviam sido impactados pela redução do consumo cativo, uma vez que a indústria doméstica realiza o custeio tendo como base ordem de produção ou venda individuais, ou seja, o custo só é mensurado para o produto acabado. Logo, como os dados de custo de produção do produto similar apresentados não refletiriam as variações no volume destinado a consumo cativo, não seria possível atribuir efeitos da redução do consumo cativo aos indicadores de custo de produção (fixos e variáveis) e de custo do produto vendido constantes nas demonstrações de resultado.

Entende-se que a despeito da forma de custeio da indústria doméstica, deve ser feita análise de não atribuição dos efeitos da redução do consumo cativo sobre o custo fixo de produção e a consequência sobre os indicadores financeiros da indústria doméstica. Dessa forma, o Departamento remete ao item 7.2.3 deste Anexo, que trata sobre a contração do mercado, em que se realizou o exercício para neutralizar os efeitos da contração do mercado e do consumo cativo mediante a manutenção do volume produzido de P2 (4,4% superior à produção de P3), período em que a indústria doméstica obteve os melhores indicadores financeiros do período.

Nesse sentido, o exercício realizado no item mencionado já abordou a questão do consumo cativo ao manter a produção total do produto similar, incluindo aquele destinado ao consumo cativo, demonstrando que ainda que não ocorresse a contração do consumo cativo e do mercado brasileiro, a indústria doméstica ainda apresentaria deterioração dos indicadores.

Dessa forma, verifica-se que, mesmo afastando o impacto da contração do consumo cativo, que se reflete sobre a redução da produção total da indústria doméstica, e a contração do mercado brasileiro, que se reflete sobre a quantidade vendida, ainda assim nota-se deterioração dos indicadores da indústria doméstica.

7.2.9 Importações e revenda do produto importado

A indústria doméstica não realizou importações nem vendas significativas do produto no período investigado, de modo que não cabe a análise desses fatores dentre aqueles causadores de dano à indústria doméstica.

7.2.10 Impacto do outro produtor nacional

Com relação ao impacto do outro produtor nacional, é necessário destacar que, conforme informações disponíveis publicamente, o foco da empresa Aperam é o mercado de aço inox, sendo a empresa relacionada à peticionária Arcelor Mittal, empresa que compõe a indústria doméstica. Não consta, dentre a descrição dos negócios da Aperam, a produção de laminados a quente, somente "Aços Inoxidáveis & Elétricos; Serviços & Soluções; Ligados & Especiais (**Specialities**)".

Observa-se, com base nos dados fornecidos pela Aperam South America, que, ao longo do período objeto da investigação de dano, as suas vendas apresentaram incremento de 6,5% tanto de P1 para P2, quanto de P2 para P3, acumulando crescimento de 13,4% de P1 para P3. Entretanto, é necessário destacar que, no mesmo período, parte relevante dessas vendas, cerca de 33%, foi destinada a sua parte relacionada Arcelor Mittal.

Quanto ao nível de preço, observa-se o seguinte comportamento no preço da Aperam South America para seus clientes não relacionados:

Preço Líquido Aperam South America (em número índice, P1 = 100) – clientes não relacionados

Preço Líquido (R/t) < /p >< /td >< /tdwidth = " 17 < /tdwidth = " 17 < /tdwidth = " 17 < /tr >< /tbody >< /table >< pstyle = " text – align

a. Preço Líquido Aperam

b. Preço Líquido ID

c. Diferença (%)

Preço CIF Internado

Verifica-se, portanto, que o movimento de preços da Aperam acompanhou a evolução dos preços da indústria doméstica, que, em resposta à cresce Diante do exposto, a despeito da inexistência nos autos de elementos que permitam a análise dos preços da outra produtora nacional com base em

7.3 Das manifestações acerca da causalidad

7.3.1 Das manifestações anteriores à divulgação dos fatos essenciais

A Confederação Nacional da Indústria (CNI), em manifestação de 21 de julho de 2017, argumentou que as particularidades do setor siderúrgico, parti Em manifestação de 24 de julho de 2017, reiterada por manifestações de 23 de outubro de 2017 e de 8 de novembro de 2017, a ABIMAQ sustentou Defendeu que, com base em dados do IBGE para o período de 2011 a 2015, as importações investigadas seriam insignificantes e que tais dados ap Os grupos Bengang e Baosteel, em manifestações de 27 de julho de 2017, defenderam que não existiria impacto significativo das importações inves Destacaram que haveria diversos outros fatores que teriam afetado significativamente o desempenho da indústria doméstica. No período investigad Apontaram que os dados no processo não permitiriam auferir que as importações investigadas teriam impactado significativamente os preços da ind Alegaram que, na Nota Técnica da investigação paralela de dumping, teria sido apresentada diferença temporal entre as compras da indústria domé Com relação à subcotação por empresa, ressaltaram que não seria necessária a realização do ajuste temporal, uma vez que o cálculo já compararia Os grupos Bengang e Baosteel, em manifestações de 7 de agosto de 2017, ressaltaram que inexistiria subcotação e a indústria doméstica teria tido Argumentaram que teria ocorrido incoerência extraprocessual já que as peticionárias praticaram discursos diferentes em interações com o mercado,

As peticionárias, em manifestação de 10 de agosto de 2017, alegaram que o nexo causal seria patente e comprovado. Apontaram que seria inegável. Defenderam que a importação e revenda no mercado brasileiro seria influenciado por produtores chineses e “traders”, que fariam ofertas frequentes. Defenderam que a neutralização dos efeitos de retração de mercado mostra que as importações causaram dano e que os outros fatores de dano não. A Whirlpool S.A., por sua unidade Embraco, em manifestação de 10 de agosto de 2017, alegou que a discussão travada em audiência realizada no 10 de agosto de 2017. Defendeu que o Acordo de Subsídios e Medidas Compensatórias e que o Decreto Brasileiro determinam é uma relação de causalidade – e não de correlação. Defenderam ainda que, ao contrário do que teria sido mencionado pelas produtoras domésticas em manifestação apresentada em 04/05/2017, fato que não ocorreu. Alegou que seria impossível proceder a uma análise de causalidade e a cuidadoso exame de não-atribuição sem levar em conta a notória crise econômica. Estes fatores teriam sido expressamente ressaltados e reconhecidos pela produtora doméstica ArcelorMittal em seus Relatórios Anuais: [...] [A] indústria doméstica sustentou que, ainda que eventual dano fosse demonstrado durante a presente investigação, não poderia ser atribuído às importações investigadas, pois a queda da demanda seria integralmente responsável pela queda dos volumes da indústria doméstica, uma vez que importações invadiram o mercado. Em relação à retração do mercado, apontou que a análise de volumes mostra que a demanda interna por laminados a quente sofreu forte contração. A contração da demanda interna (e não o movimento das importações) seria o fator ao qual o suposto desempenho negativo das produtoras domésticas se deve. Argumentou que seria impossível que as importações investigadas tenham contribuído significativamente para qualquer deterioração dos indicadores da indústria doméstica. Ainda que se alegue que as importações, apesar dessa diminuição no quantum, ganharam participação no mercado de P2 para P3, por conta da redução de preços. Uma análise por períodos comprova a ausência de nexo: de P1 para P2 as importações aumentam e os indicadores da indústria doméstica melhoram. Reiterou que de P1 a P3, as importações investigadas tiveram crescimento de [CONFIDENCIAL] mil toneladas, volume claramente insignificante quando comparado ao mercado interno. Apontou que a participação das importações investigadas no mercado brasileiro é de 5,1% em P3, com um volume, em termos absolutos, de [CONFIDENCIAL] toneladas. Argumentou que não haveria justificativa técnica para que se conduza uma análise puramente em termos de variações percentuais, como se as variações percentuais fossem o critério. Apontou também que, em decisão relativa ao mercado de **quicklime**, a autoridade australiana considerou que não haveria nexo causal entre as importações e a queda de preços. As importações das origens investigadas representaram apenas 0,5% da capacidade instalada da indústria doméstica em P1 e 1,2% em P3, assim como em P2. Outro dos pontos do parecer de abertura que merece maior esclarecimento refere-se à análise de variação de estoque da indústria doméstica, na qual se concluiu que a queda de estoques foi decorrente da queda de preços. Em relação à análise de preços, ressaltou que a pressão nos preços da indústria doméstica decorreria do choque de demanda; preços das importações também sofreram queda. Defendeu que a deterioração dos indicadores monetários da indústria doméstica decorreu da queda de seus preços em P3. A pressão pela redução de preços foi o fator determinante. Apontaram que não haveria, até o momento, posicionamento do Departamento nos autos sobre o impacto da retração da demanda nos preços da indústria doméstica. Argumentaram que um posicionamento que não leve em conta o choque de demanda, além de representar omissão grave nos termos de não-atribuição de danos, também seria inconsistente com a análise de preços. Apontou ainda que, além da pouca expressividade do volume das importações, o fato de não haver subcotação em P3 mostra que estas não teriam contribuído para a queda de preços. Argumentou que a tese de que a queda de preços da indústria doméstica em P3 decorre de subcotação em P2 não se sustentaria. A indústria doméstica alegou que a queda de preços em P3 decorre de subcotação em P2. Os preços da indústria doméstica em P3 foram reduzidos a patamares muito inferiores à queda do CPV no período, não sendo apresentado na análise de preços. Argumentou que não seria razoável supor que as produtoras domésticas não teriam identificado a possibilidade de ajustar seu próprio preço durante o período. Deste modo, a ausência de nexo causal entre o aumento das importações das origens investigadas e o alegado dano à indústria doméstica poderia ser afastado. Por fim, apontaram que deveria ser sublinhado um ponto importante: a suposição aventada pela indústria doméstica teria uma premissa implícita (e incorreta) de que a indústria doméstica teria capacidade produtiva suficiente para absorver a demanda interna. Apontou que outros fatores poderiam também ter contribuído para o dano alegado pela indústria doméstica: (i) competição intra-indústria doméstica; (ii) aumento da capacidade produtiva da indústria doméstica. Ressaltaram o incremento de [CONFIDENCIAL] toneladas na capacidade produtiva da indústria doméstica representa 14% do mercado brasileiro em P3. Alegou que a conclusão preliminar do Departamento no âmbito da paralela investigação antidumping acerca da ausência de efeitos negativos decorrentes das importações investigadas é inconsistente com a análise de preços. Neste sentido, o Órgão de Solução de Controvérsias da OMC, ao analisar o incremento da capacidade da indústria doméstica no âmbito do painel do caso **US – Hot rolled steel**, ressaltou a queda dos preços no mercado interno: influenciada pelo aumento da oferta de laminados a quente pela Gerdau. A Embraco respeitosamente discorda. Argumentou que a teoria econômica indicaria que, tudo o mais constante, um aumento de oferta tende a reduzir o preço para fazer equilibrar a oferta e a demanda. Argumentou ainda que, diferentemente das meras ilações trazidas aos autos pelas peticionárias, os fatos e dados constantes do processo indicam claramente que a queda de preços da indústria doméstica em P3 decorre de subcotação em P2. Variações na demanda, de dimensão reduzida e de caráter conjuntural, podem até ser desprezadas pelas empresas, isto é, podem não gerar efeitos significativos. Questionou por que uma retração da demanda acompanhada de uma expansão da oferta, não teriam impacto de depressão nos preços no caso concreto. Argumentou também que, embora o relatório da visita *in loco* da empresa não forneça um resumo não confidencial do cálculo da capacidade produtiva da indústria doméstica, a análise de preços não pode ser feita sem considerar a capacidade produtiva. Argumentou que o posicionamento na investigação paralela de dumping sobre ausência de dano em P2 no contexto de análise de capacidade produtiva é inconsistente com a análise de preços. Neste contexto, o posicionamento refletido no acima transcrito § 510 do parecer de determinação preliminar emitido no âmbito da paralela investigação antidumping é inconsistente. A despeito da severa crise no mercado interno, a empresa CSN teria anunciado publicamente que apresentava bom desempenho em suas vendas domésticas. Ainda sobre o tema, argumentou que o painel de apelação do caso **US – Hot rolled steel**, ao examinar a necessidade de avaliação objetiva da participação das vendas da indústria doméstica, concluiu que a participação das vendas da indústria doméstica era muito semelhante à do aumento das importações. A Whirlpool S.A. reiterou, conforme anteriormente mencionado, que a concorrência entre produtores domésticos já foi considerada por este Departamento. Adicionalmente a parte interessada registrou que embora tenha sido realizada nos parágrafos 355 e 356 do Parecer de abertura uma brevíssima análise de preços, a análise de preços não foi aprofundada. Defendeu que os dados apresentados demonstrariam que a consideração das vendas da Aperam explicaria a já pouco relevante queda de **market share** da indústria doméstica. Asseverou que a participação das vendas da outra produtora doméstica estaria em ordem de grandeza muito semelhante à do aumento das importações.

Afiçou que o Órgão de Solução de Controvérsias da OMC já teria se manifestado sobre a necessidade de avaliação da concorrência entre produtos. Diante do exposto, argumentou que seria relevante que fosse aprofundada a análise do impacto das vendas do outro produtor nacional sobre o dano. Em relação ao aumento das exportações, a Whirlpool ressaltou que o incremento das exportações da indústria doméstica, a preços reduzidos, pode. Diante do exposto, entendeu ser urgente e fundamental que se avalie com especial cautela a segregação dos efeitos das exportações a preços relativos. Em relação ao consumo cativo, asseverou que, a despeito do comportamento deste indicador, não se teria realizado, para fins de início da presente investigação. A Whirlpool analisou que a produção total teria caído 11% [CONFIDENCIAL] t), partindo de [CONFIDENCIAL] t em P1 para [CONFIDENCIAL] t em P3. Desse modo, se o consumo cativo não estaria sendo contabilizado nos custos, deveria haver, portanto, importante equívoco na contabilização dos custos. Neste contexto, para o exercício do pleno contraditório, seria fundamental que as partes interessadas tivessem acesso a mais informações sobre o consumo. No mesmo sentido, um dos principais temas discutidos pelo Órgão de Solução de Controvérsias da OMC no Relatório do Órgão de Apelação no caso. Ademais, esclarece que para a condução de uma análise objetiva do mercado, nos termos do art. 3.1 do Acordo Antidumping, a autoridade investigadora. A Whirlpool S.A. respeitosamente requereu que o Departamento esclareça o motivo pelo qual optou, neste caso, por concentrar sua análise em um consumo. Diante de tais circunstâncias, a parte interessada respeitosamente reiterou que o Departamento esclareça a metodologia de custeio utilizada pela indústria. Argumentou que, em manifestações protocoladas em 19/05/2017, as peticionárias ArcelorMittal e CSN teriam apresentado ao Departamento, em vez. A questão seria particularmente relevante no caso em tela, em que nem sequer há um e-mail, mas, aparentemente, apenas papéis impressos, que su. Não se observa, contudo, qualquer esforço probatório sobre a veracidade das supostas mensagens eletrônicas nestes autos. Há a mera juntada de provas. Invalidez jurídica de procedimento secreto e sem contraditório. Além disso, tais documentos não passaram pelo crivo do contraditório, representam. Ademais, a restrição de informações também afronta o princípio da comunhão da prova, segundo o qual todas as provas inseridas nos autos pertencem. Ora, a apresentação de mensagens esparsas certamente não é suficiente para demonstrar a existência de nexo de causalidade entre as importações. Pelo contrário: a indústria doméstica claramente seleciona ao seu propósito escassos documentos de comunicações de clientes, para tentar embasar. A extração de conclusões gerais baseadas em pontuais comunicações eletrônicas fornecidas representaria grave – e básico – erro amostral. As escasse. Ora, o conjunto de documentos apresentado carece de um mínimo de significância estatística para deles se obter qualquer informação válida sobre o consumo. Quanto à tese da **overcapacity** da China, inaplicável ao caso em concreto. Não há no regulamento de subsídios e medida compensatórias brasileiro. A consideração deste fator representaria uma releitura absolutamente inadequada do Acordo de Subsídios e Medidas Compensatórias, notadamente. Sob essa ótica, cumpre registrar que as suposições aventadas pela indústria doméstica não caracterizam, sequer, ameaça de dano. Nos termos do art. 3.1. Prosseguindo com a análise a parte interessada apontou que tendências de redução de preço não se confundem com a existência e, muito menos, com. Ora, observa-se relevante e crescente capacidade ociosa na indústria doméstica durante todos os períodos investigados. A ociosidade da indústria chinesa. Por fim, é importante notar que o excesso de capacidade para aço bruto apontado pelas peticionárias não é um fenômeno exclusivo da economia chinesa. Em termos absolutos, é claro, a importância da China como país produtor de aço é grande, embora também o seja como país consumidor. Em termos relativos. Essas informações mostram que a ociosidade na indústria siderúrgica é um fenômeno mais abrangente do que querem fazer crer as peticionárias e a China. A parte interessada apontou também, de acordo com o Instituto Aço Brasil, que a indústria siderúrgica brasileira como um todo (não apenas produtores). Não há justificativa lógica para que se aplique o raciocínio segundo o qual a ociosidade da indústria siderúrgica chinesa (que, viu-se, não é apenas da China). Na tentativa de conferir credibilidade aos argumentos sobre os supostos efeitos do alegado excesso de capacidade produtiva chinesa sobre o mercado brasileiro. Nesse sentido, a parte interessada destacou falta de pertinência do argumento da suposta explosão de investigações ao redor do mundo é argumento. Em manifestação protocolada em 03/05/2017, teriam sido mencionadas pelas produtoras domésticas seis medidas de defesa comercial na tentativa de defesa. Dessas seis, uma das medidas impostas pela União Europeia sequer se referia ao produto objeto da investigação, e a outra tratava de uma investigação. Por fim, solicitou que a investigação fosse encerrada sem a imposição de medidas compensatórias provisórias ou definitivas, nos termos do art. 51, do AD. Subsidiariamente, caso, **ad argumentandum**, se entenda pelo prosseguimento da presente investigação, a Whirlpool S.A. requereu que fosse realizada. A WEG, em manifestação de 14 de agosto de 2017, destacou que seria necessário demonstrar que as importações do produto subsidiado teriam causado dano. Alegou que no presente caso tal demonstração não teria sido comprovada em vez que a comparação entre o volume do produto importado em P3 ([CONFIDENCIAL] t) e o volume produzido pela indústria doméstica. Solicitou que fosse realizado exercício aumentando as vendas da indústria doméstica no exato volume das importações investigadas, a fim de verificar o dano. Em relação aos outros fatores, a WEG destacou a necessidade de se analisar os efeitos decorrente da entrada da Gerdau no mercado brasileiro, o que foi. Questionou o argumento defendido pelas peticionárias de que não haveria necessidade de avaliar a concorrência nacional, uma vez que a análise comparativa. Em manifestação protocolada em 22 de novembro de 2017, as peticionárias apresentaram manifestações sobre informações levantadas pelas partes interessadas. Nenhuma das partes interessadas teria apresentado informações relevantes que contestassem a existência de subsídios, dano ou nexo causal. O grau de dano. As peticionárias afirmam por sua vez que, ao contrário das demais partes, estariam trazendo aos autos constantemente informações que buscam corroborar o dano. De acordo com as peticionárias, portanto, não haveria qualquer evidência que levasse à reversão do entendimento de que haveria dano à indústria doméstica. As provas apresentadas pelas peticionárias seriam consistentes e estariam de acordo com a legislação. As peticionárias apontam que a manifestação da WEG. Prosseguiram afirmando que a Whirlpool S.A. teria se limitado a impugnar a autenticidade de documentos ao invés de produzir prova contrária dos fatos. As peticionárias ressaltaram que os comentários dos importadores acima já foram considerados na Determinação Preliminar de dumping na Circular.

Dessa forma, as peticionárias alegaram que não haveria qualquer elemento que corroborasse um entendimento contrário do que se teve até o momento. Quanto à confidencialidade dos e-mails apresentados pelas peticionárias, a Whirlpool S.A. alegou não ser possível exercer o contraditório, em vista de que a autoridade investigadora não poderia acessar tais informações. Prosseguiram sua manifestação apontando que as alegações sobre estas chamadas “provas secretas” seriam infundadas, já que o Decreto que regulamenta o processo antidumping não prevê tal exceção. Assim, concluem as peticionárias, a ausência de defesa com relação aos fatos apresentados demonstraria que a Embraco, no mínimo, não se oporia à verificação da verdade material, a boa-fé e a colaboração manipulando informações apresentadas em manifestações ao longo do processo. As partes teriam atentado contra a verdade material, a boa-fé e a colaboração manipulando informações apresentadas em manifestações ao longo do processo causal. Os elementos, portanto, necessários para a abertura da investigação estariam presentes e, portanto, não caberia questionar existência de “juízo de oportunidade”. Além disso, ressalta que isso reduziria o custo de produção da empresa: Questionada, a empresa explicou que a capacidade de produção aumentou consideravelmente. Adicionalmente, na verificação do Grupo Bengang, se teria constatado aumentos da capacidade nominal de produção. Apontam as peticionárias que a Embraco teria se beneficiado da capacidade ociosa da indústria doméstica. As peticionárias concluem sua manifestação afirmando que, em vista do apresentado, estaria demonstrado que as partes interessadas estariam desobedecendo ao devido processo legal. Em manifestação de 23 de outubro de 2017, a ABIMAQ reiterou que a petição fugiria à prática nas investigações de defesa comercial de se avaliar o dano à indústria doméstica. Os Grupos Bengang e Baosteel, em manifestação de novembro de 2017, reforçaram que as informações trazidas aos autos por todas as partes interessadas eram verídicas. A Whirlpool S.A., por sua unidade Embraco, em manifestação de novembro de 2017, reiterou que o aumento irrisório das importações investigadas não causou dano à indústria doméstica. Apontou que não haveria dano decorrente das importações investigadas, dado o volume pouco expressivo de tais importações e que não haveria efeito sobre a capacidade ociosa da indústria doméstica. Os Grupos Bengang e Baosteel, em manifestação de novembro de 2017, alegaram que a investigação teria sido baseada em um período de apenas 12 meses. Defenderam que não teria ocorrido aumento significativo das importações, tanto em termos absolutos quanto relativos, de modo que tais importações não causaram dano à indústria doméstica. Reiteraram ainda que a tese de **overcapacity** da China, que seria um **pricemaker** global e que isso constituiria um fator determinante para o dano causado à indústria doméstica. A WEG, em manifestação de novembro de 2017, reiterou que o principal fator causador de dano à indústria doméstica, que seria a concorrência nacional, não teria sido analisada. Asseverou que a não realização de exercício para neutralizar o impacto da concorrência nacional sobre os preços praticados impediria a ampla defesa. Apontou que, diante dos elementos dos autos, notadamente as notícias juntadas aos autos que tratam da concorrência nacional no segmento, não se poderia concluir que houve dano à indústria doméstica.

7.3.2 Das manifestações após a divulgação dos fatos essenciais

A WEG em manifestação de 15 de dezembro de 2017 reiterou que o principal fator causador de dano à indústria doméstica – a concorrência nacional – não teria sido analisada. Como teria sido ressaltado pela própria WEG e pelas demais partes interessadas ao longo de todo o período, a entrada da Gerdau no mercado, aliada à redução da capacidade ociosa da indústria doméstica, teria causado o dano. Apontou que as análises teriam sido limitadas a ilações e projeções que apenas analisariam a influência da contração da demanda ou a concorrência nacional. Argumentou que a utilização apenas da variável “volume” para equalização da pressão sofrida pelas empresas da indústria doméstica em razão da contração da demanda não seria suficiente. Argumentou ainda que caso tivesse sido analisado o impacto da concorrência nacional, diante da contração da demanda, sobre os preços praticados, o dano teria sido reconhecido. Diante da manifestação descrita, seria reconhecido que as empresas do setor, diante de eventuais incertezas do mercado, tenderiam a optar por reduzir a produção. Argumentou que, para se abster de realizar tal análise, teriam sido citadas algumas decisões do Órgão de Apelação da OMC que afirmariam que o aumento da capacidade ociosa da indústria doméstica não causaria dano. Sustentou que o mercado brasileiro teria reduzido de 13,5 para 10,2 milhões de toneladas de P1 para P3; as importações investigadas teriam passado de 1,5 para 2,5 milhões de toneladas. Analisou que apenas a capacidade de produção ociosa da indústria doméstica seria suficiente para atender todo o mercado brasileiro (descontado o consumo interno). Defendeu que, caso não existisse nenhum impacto no preço causado pela concorrência nacional, fosse considerada expressamente esta ausência, não poderia ser concluído que houve dano à indústria doméstica. Ressaltou que as peticionárias teriam utilizado o pedido de habilitação da WEG no processo antidumping para sustentar que o produto investigado teria causado dano à indústria doméstica. Ressaltou ainda que teria recebido com estranheza a reprodução do argumento na nota técnica, sem, no entanto, que constassem os argumentos apontados. Destacou que a afirmação apenas reproduziria a lei da oferta e da procura, de modo quanto maior a quantidade de fornecedores disponíveis no mercado, menor o preço. Defendeu que o interesse da WEG neste processo, antes de indicar um real impacto prejudicial das importações sobre o **preço** doméstico, indicaria que o produto investigado teria causado dano à indústria doméstica. Em 15 de dezembro de 2017, o importador Whirlpool instou novamente pontos sobre a ausência de causalidade entre as importações e dano sofrido pela indústria doméstica. Em outro tema, indicou que a subcotação ajustada inadequadamente traria o câmbio para o centro das investigações de defesa comercial e que tal situação poderia causar uma defasagem temporal comprometer a análise de causalidade, pois ensejaria na comparação “de bananas com laranjas”, posto que a defasagem entre a produção e o consumo poderia ser diferente. A análise de subcotação dissociada do período de dano também ensejaria em revisão em todo os períodos de dano para correta correspondência à causalidade. O importador mencionou que a chegada e o desembarque utilizados na comparação teriam diferenças “nada triviais” para fins de análise, comprometendo a análise de causalidade. Quanto à projeção dos dois cenários propostos sobre causalidade, o importador em tela mencionou que seriam simplistas e trariam erro, ao invés de esclarecer a causalidade. Em relação ao cenário 1, ressaltou-se que o pressuposto agrediria os princípios mais elementares da teoria econômica. Em P3, justamente por causa da ausência de causalidade, não poderia ser concluído que houve dano à indústria doméstica. No tocante ao cenário 2, concluiu-se que a fixação na variação dos indicadores de rentabilidade de P2 para P3 não isolaria verdadeiramente os efeitos das importações. Em manifestação sobre os fatos essenciais do processo, as peticionárias mencionaram que a conclusão sobre dano e causalidade partiria de premissas não verificadas. Da mesma forma, foi instado o caso **Mexico – Anti-Dumping Duties on Rice**, em que o Órgão de Apelação observou que a autoridade investigadora não havia realizado uma análise objetiva. No prisma da análise objetiva, ponderou-se que o termo “**objective examination**”, no caso **US – Hot-Rolled Steel**, foi examinado pelo Órgão de Apelação da OMC. Em resumo, as peticionárias entenderam que as provas estão sendo consideradas pela autoridade brasileira se baseiam em natureza afirmativa, objetiva e não subjetiva. Ademais, foi destacada a evolução das importações da origem investigada confirmando o aumento das exportações em função aos subsídios concedidos pela China. Nesse contexto, foi reforçado, no presente caso, que o aumento substancial em termos absolutos e relativos das importações chinesas seria significativo. Frisou-se que a evolução das importações investigadas não seria insignificante, nos termos do art. 21 do Decreto, uma vez que o volume das importações investigadas é significativo.

Na análise de dano, as peticionárias repisaram que o dano seria patente neste caso, tanto nos indicadores de “quantidade” quanto nos indicadores de preço. Alegou-se que as importações teriam pressionado o preço da indústria doméstica de forma direta e de maneira significativa. Além disso, para mensurar o dano, em contraposição às demais partes, instou-se que o dano à indústria doméstica não seria mensurado apenas pelo volume das importações, mas também pelo preço. As peticionárias observaram que as demais partes interessadas (exportadores e importadores) teriam buscado, artificialmente, encobrir a relevância do dano. Adicionalmente, foi explicitado que se fosse a concorrência entre os produtores localizados no Brasil o fator determinante da dinâmica de preços, o dano não que tange à análise de não atribuição, foi repisado que, durante toda a investigação, os exportadores chineses, a Whirlpool (Embraco) e a WEG tiveram impacto. No dia 15 de dezembro de 2017, as empresas Baoshan Iron & Steel Co., Ltd, Shanghai Meishan Iron & Steel Co. Ltd., Bengang Steel Plates Co. Ltd., e

As exportadoras chinesas alegaram que não há elementos de prova que justifiquem aplicação de medidas compensatórias sobre as importações. As manifestantes novamente contestaram o uso de apenas três anos como período de investigação. Para elas, o curto período não teria permitido analisar o dano. Além disso, os elementos constantes nos autos reforçam a necessidade do uso de período de investigação mais amplo. Para as manifestantes, foi repisado que não houve aumento significativo das importações, tanto em termos relativos quanto absolutos, e que o volume importado não teve impacto. Outrossim, de P1 a P2, quando a indústria doméstica optou por aumentar seus preços mesmo diante da retração do mercado e da diminuição do importado. As manifestantes ainda fizeram análise do comportamento das importações caso o seu aumento fosse atribuído exclusivamente ao aumento das importações. As exportadoras chinesas, de igual maneira, contestaram que o volume importado também é pouco significativo quando comparados com o volume produzido nacionalmente. Com relação ao efeito sobre preços, as exportadoras chinesas igualmente alegaram que as importações não tiveram impacto sobre os preços. Além disso, as manifestantes disseram que o ajuste temporal dos preços teve falhas metodológicas, argumentando que também deveria ter sido realizado o teste de cointegração. No que diz respeito à metodologia, as exportadoras chinesas criticaram que não foram solicitadas informações sobre data de pedido e de entrega ao produtor nacional. De igual maneira, tampouco se poderia considerar que a data da emissão da nota fiscal é a data da entrega, já que acontece do pedido ser entregue antes da emissão da nota fiscal. Ainda na questão do ajuste temporal, outro ponto criticado pelas manifestantes diz respeito ao fato de que somente informações de contratos e das importações foram analisadas. Sobre a análise das informações da indústria doméstica, as exportadoras chinesas reclamaram que não há qualquer menção sobre lapso médio de cinco anos. De acordo com as exportadoras chinesas, tal análise também deveria levar em conta a competição de preços e volumes entre produtores nacionais, estrangeiros e domésticos. Para as manifestantes, a análise não foi objetiva, não teve mensuração correta nem validação, não podendo ser utilizada para fins de determinação de dano. No que concerne ao argumento de **overcapacity** da China, as exportadoras disseram que não foi comprovado que esse fator impactou a indústria doméstica. As manifestantes refutaram a conclusão em sede de determinação preliminar no sentido de vincular o dano à indústria doméstica ao excesso de produção. Já no que toca a outros fatores causadores de dano, as manifestantes destacaram que outros fatores, como retração, do mercado brasileiro, redução do preço, etc. De acordo com as manifestantes, a análise do impacto da redução do imposto de importação não foi adequada. Contestando o argumento de que a redução do imposto de importação causou dano, as manifestantes alegaram que, com relação à contração do mercado, as exportadoras chinesas criticaram a metodologia utilizada. A análise feita não teria conseguido isolar o impacto da redução do imposto de importação. No segundo cenário, a redução do preço da indústria doméstica de P2 a P3 numa hipótese de manutenção do mercado de P2 deveria aumentar as importações. As manifestantes também argumentaram que não foi analisado o impacto da concorrência entre os produtores nacionais sobre os preços. Segundo o relatório, no tocante ao impacto do outro produtor nacional, as manifestantes apontaram que: não significa que ficou comprovado que não há contribuição de outros produtores nacionais. Desse modo, “de maneira alguma poderiam as empresas chinesas ser penalizadas pela falta de colaboração por parte dos produtores nacionais, visto que não foram analisados os efeitos das vendas desses produtores para o mercado interno”. Em referência a produtos de qualidade inferior, as manifestantes pediram que seja feita análise dos efeitos dessas vendas sobre o desempenho da indústria doméstica. As exportadoras chinesas também questionaram sobre vícios procedimentais e sobre cerceamento do direito de defesa que deveriam ter por consequência a nulidade do processo. Outro ponto abordado pelas exportadoras chinesas faz referência a pedido de igualdade no tratamento de elementos de provas protocolados. Segundo o relatório, no que concerne ao cálculo das medidas de defesa comercial, pediram fosse calculado e aplicado o menor direito, tendo em vista investigação para o dano. Por fim, considerando o exposto, as manifestantes pedem, não só o encerramento da investigação sem julgamento de mérito ou com conclusão negativa, mas também que se realize uma análise pormenorizada e justificada de não-atribuição do dano causado pela competição intra-indústria doméstica, com fulcro no Art. 22 da Lei nº 9.247/1996.

7.3.3 Dos comentários a respeito da causalidade

Inicialmente, em relação à manifestação da CNI, os argumentos apresentados estão alinhados com o posicionamento da autoridade investigadora acerca do dano. Em relação às manifestações acerca do volume das importações e do consumo nacional aparente, importa destacar que os dados do IBGE, utilizados para a análise, foram os mesmos utilizados no relatório de P1. Ressalte-se que as importações investigadas apresentaram crescimento significativo, tanto em termos absolutos como em relativos, ao longo do período analisado. Sobre as alegações de que as importações seriam irrisórias, incapazes de causar dano à indústria doméstica, o Departamento reitera o exposto na manifestação de P1. Quanto à necessidade de relação entre as tendências de preços, o Departamento destaca que a análise de efeito sobre preço é dinâmica e demonstrada ao longo do período analisado. No que tange ao efeito sobre o preço, no segundo cenário, buscou-se neutralizar a depressão de preços verificada em P3, por meio da utilização da metodologia de P1. Apesar dessa crítica, ainda que se considere um cenário com ajuste no volume de venda e de preços, como foi o segundo exercício, ficou caracterizado o dano. Sobre a alegação dos exportadores chineses e da WEG, que criticaram o segundo cenário apresentado no âmbito da análise da contração de mercado, o Departamento reitera o exposto na manifestação de P1. Acerca da alegação de que os exercícios propostos não permitiram alcançar os objetivos propostos e seriam contraditórios, este Departamento reitera o exposto na manifestação de P1. Especificamente sobre o argumento de que as análises desenvolvidas estariam dissociadas de outros elementos de crise, merece ser destacado que o Departamento reitera o exposto na manifestação de P1. Em relação ao pedido da WEG para que fosse realizado exercício aumentando-se as vendas da indústria doméstica no exato volume das importações, o Departamento reitera o exposto na manifestação de P1.

Portanto, o Departamento não reconhece as alegações de que houve falha em isolar os outros fatores. Os manifestantes parecem querer ignorar toda a análise do Departamento sobre os reflexos da defasagem temporal verificada sobre a comparabilidade entre os preços domésticos e estrangeiros. Em relação ao **lead-time**, a análise do Departamento sobre os reflexos da defasagem temporal verificada sobre a comparabilidade entre os preços domésticos e estrangeiros. Nesse sentido, o Departamento destaca que a questão do prazo de entrega é relevante no setor siderúrgico, tendo sido inclusive levantado nos autos do processo. Além disso, os dados de importação demonstraram a concentração de importações em determinados períodos de P3, majoritariamente no primeiro trimestre. Nesse sentido, dada a defasagem temporal verificada e a ampla variação dos preços do produto investigado e do produto similar nacional ao longo do tempo, reconhece-se que a escolha de um comprador por determinada fonte de fornecimento deve levar em consideração múltiplos fatores, entre os quais o preço. Nesse sentido, considerando que se trata basicamente de produto comoditizado, o qual, via de regra, segue normas técnicas estabelecidas no setor, o descolamento entre os preços do produto investigado e o preço do produto similar doméstico somente pôde ser compreendido ao se levar em conta o tempo. A despeito das possíveis limitações da análise complementar realizada pelo Departamento, que obviamente decorre de modelos simplificados, as partes não podem negar que o Departamento utilizou, em suas análises, os dados objetivos efetivamente constantes dos autos do processo. De todo modo, não há como negar que o Departamento utilizou, em suas análises, os dados objetivos efetivamente constantes dos autos do processo. Em relação às manifestações acerca de utilização de premissa implícita (e incorreta) de que negociações de preços ocorreriam em bases semestrais, o Departamento observa que, quanto à representatividade das faturas utilizadas para apuração no lapso temporal, o Departamento remete à Nota Técnica nº 26, de 2017, que indica que a utilização de faturas semestrais para apuração de preços é inadequada. Quanto à alegação exacerbada de que subcotação ajustada seria “muito barulho por nada”, o Departamento tece os seguintes comentários: (1) a análise específica sobre os questionamentos sobre metodologia da análise, primeiramente, o Departamento destaca que a adoção da análise mensal para apuração de preços é adequada. Quanto à alegação de que o ajuste feito pelo Departamento nada teria sido mais do que a inclusão do câmbio no cerne da investigação, alterando o exercício, o Departamento observa que o exercício não ignora a racionalidade econômica dos agentes, pois, pelo contrário, não seria razoável presumir que o agente econômico compraria o produto estrangeiro sem levar em conta o câmbio. Em relação à menção ao processo de tecidos de denim do ano de 2011 como exemplo de investigação “não iniciada”, ressalta-se que o argumento de que a investigação deveria ter sido encerrada pela pouca representatividade das importações é incabível, sendo que o exercício foi conduzido de forma adequada. Sobre a referência de que não teria sido realizada análise do impacto do excesso de oferta no mercado brasileiro sobre a indústria doméstica, o Departamento observa que, ainda quanto à capacidade produtiva, o Departamento destaca que, como claramente apresentado nas tabelas da determinação preliminar e da nota de esclarecimento, a capacidade produtiva da indústria doméstica não foi afetada. Em relação à *Aperam*, o Departamento ressalta que, em nenhum momento, tratou como irrisórias as vendas de tal empresa. A suposta insignificância das vendas de *Aperam* não foi o fundamento para a conclusão de que a indústria doméstica não foi afetada. Quanto ao suposto prejuízo decorrente da falta de dados detalhados da *Aperam*, destaca-se que o exame levado a cabo considerou as informações disponíveis. Em relação às alegações acerca da incoerência extraprocessual, importa destacar que todas as partes interessadas tiveram oportunidade de exercer o direito de ser ouvidas. Quanto às manifestações acerca do impacto da modificação da alíquota do Imposto de Importação de algumas NCMs, o Departamento destaca que, embora a alteração tenha ocorrido durante o período de investigação, isso não obstante, o Departamento procedeu à análise minuciosa sobre volume e perfil dessas importações e concluiu que a elas não poderia ser atribuído o dano. Em relação à alegada necessidade de avaliação da concorrência entre produtores que compõem a indústria doméstica e outros produtores nacionais, o Departamento observa que a análise foi conduzida de acordo com o **domestic industry**. **We conclude that the requirement to make a determination of injury to the domestic industry read in light of the definition of domestic industry.** Observa-se que a exigência multilateral, também aplicável ao ASMC, é de que a determinação leve em consideração a indústria doméstica como um todo. Ou ainda no caso **European Communities – Fasteners**: §414. **“Moreover, Article 3.1 requires that a determination of injury “involve an objective assessment of the effect of the dumped imports on the domestic industry as a whole.”** Necessário destacar, ainda, que o Órgão de Apelação no caso do Japão vs. Estados Unidos da América deixou claro que a análise “as a whole” é a análise da indústria doméstica como um todo. A jurisprudência também deixa claro que a análise a ser feita é dos produtos importados em face da indústria doméstica como um todo, conforme reafirmado no caso **US – Wheat Gluten**. Portanto, com base nessa extensa jurisprudência, observa-se que a análise segregada dos componentes da indústria doméstica poderia levar à conclusão equivocada de que a indústria doméstica não foi afetada. Não obstante, sempre que a indústria doméstica for composta por mais de um produtor nacional, haverá, a princípio, concorrência entre eles, salvo se houver uma única empresa. Ao se definir indústria doméstica nos termos do Artigo 16 do ASMC, a análise dos efeitos das importações investigadas sobre a indústria doméstica deve considerar a concorrência entre produtores domésticos. No caso em questão, apesar de ter havido a entrada da Gerdau no último trimestre de P1, verificou-se que a indústria doméstica não apresentou deturpação. Ao pretender que a autoridade investigadora analise a concorrência interna da indústria doméstica, observando a evolução dos indicadores de cada produtor, o Departamento observa que, obviamente, se somente a concorrência entre os produtores domésticos explicasse a queda dos indicadores da indústria doméstica, não se esperaria a deturpação. Considerando todo o exposto, sobre o cerceamento de defesa em decorrência da ausência de análise da concorrência intradoméstica, o Departamento observa que, pelos motivos expostos acima, não há que se falar que a questão da concorrência nacional não teria sido devidamente analisada e que isto viciaria a determinação. Ressalte-se que não há fundamento para que eventual ausência de impacto no preço causado pela concorrência nacional fosse considerada expressão de dano. Em relação ao aumento das exportações da indústria doméstica ressalta-se que, a princípio, as demonstrações de resultado das vendas no mercado doméstico e à exportação devem ser analisadas separadamente. A respeito do consumo cativo e à menção ao Órgão de Solução de Controvérsias da OMC no Relatório do Órgão de Apelação no caso **US – Hot-Rolled Steel**, o Departamento observa que, as análises realizadas demonstraram a existência de dano mesmo depois de afastados tais fatores. Sobre o primeiro exercício referente à contração da demanda, o Departamento observa que, no que tange ao efeito sobre o preço, no segundo cenário, buscou-se neutralizar a depressão de preços verificada em P3, por meio da utilização da metodologia de ajuste. Apesar dessa crítica, ainda que se considere um cenário com ajuste no volume de venda e de preços, como foi o segundo exercício, ficou caracterizado o dano. Acerca da alegação de que os exercícios propostos não permitiram alcançar os objetivos propostos e seriam contraditórios, este Departamento remete à análise de cada exercício. Especificamente sobre o argumento de que as análises desenvolvidas estariam dissociadas de outros elementos de crise, merece ser destacado que o Departamento considerou todos os fatores relevantes. A respeito do pedido para que as partes interessadas tivessem acesso a mais informações sobre o sistema de custeio da produção da indústria doméstica, o Departamento observa que, a respeito da tese da **overcapacity** da China e de que não haveria no regulamento de subsídios e medida compensatórias brasileiro qualquer determinação de dano, o Departamento observou que a análise foi conduzida de acordo com o ASMC.

Em relação à manifestação da WEG a respeito da utilização da justificativa por ela apresentada em seu pedido de habilitação, importa ressaltar que s

Em referência a produtos de qualidade inferior e ao pedido para que seja tratado com outro fator e para que seja realizada análise que englobe os efe

A respeito da alegação acerca de ausência de igualdade no tratamento de elementos de provas protocolados, ressalte-se que as partes interessadas

Acerca da alegação de que as peticionárias teriam omitido informações sobre a existência de outros fatores, importa destacar que todos os argumer

Sobre as manifestações acerca do período de 36 meses, cabe reiterar que, conforme já esclarecido neste Anexo, ao amparo do §2º do art. 35 do De

Em relação à decisão relativa ao mercado de **quicklime** proferida pela autoridade australiana, cabe ressaltar que não há no Regulamento Brasileiro o

Sobre as solicitações para fornecimento de informações acerca de i) esclarecimento do significado da rubrica “outras entradas e saídas” constante r

Em relação aos pedidos para produção de provas e sua disponibilização às partes interessadas, importa ressaltar que todas as manifestações apres

Em relação às manifestações acerca do cálculo das medidas compensatórias e aplicação do menor direito, ressalta-se que não há no Decreto nº 1.7

7.4 Da conclusão a respeito da causalidade

Ao se analisar o impacto dos outros fatores que não as importações investigadas sobre a indústria doméstica, constatou-se que tais fatores contribui

Por um lado, o Departamento relembra que, conforme disposto no item 7.2 deste Anexo, havendo outros fatores diversos das importações subsidiac

Por outro lado, é fundamental recordar que não existe no ASMC, tampouco na jurisprudência da OMC, determinação quanto à metodologia a ser util

Além disso, impende frisar que a jurisprudência da OMC já reconheceu que a autoridade investigadora não está obrigada a quantificar o dano causad

Realizadas estas considerações, concluiu-se, conforme análise evidenciada ao longo do item 7.2.3, que a piora observada nos indicadores financeirc

Destarte, considerando-se a análise dos fatores previstos no art. 22 do Decreto nº 1.751, de 1995, embora tenham sido constatados outros fatores q

8 DAS OUTRAS MANIFESTAÇÕES

8.1 Das manifestações anteriores à divulgação dos fatos essenciais

As peticionárias, em manifestação de 10 de agosto de 2017, defenderam que o aumento da capacidade produtiva chinesa, sem qualquer conexão c

Defenderam que o excesso de capacidade produtiva chinesa teria derrubado os preços mundiais de aço, especificamente do laminado a quente, o c

Defenderam ainda que a China seria um **price maker** no mercado mundial, e apontaram que, de acordo com publicações internacionais, como a Ste

Apresentaram informações extraídas da publicação “**US Steel Mills Lose Purchasing Power as Chinese Steel Prices Fall**” que apresentariam o co

Tal publicação teria ressaltado que: **These price divergences happen once in a while but they don't last long. Over the next few weeks we'll eitl**

A Whirlpool, por sua unidade Embraco, em manifestação de 10 de agosto de 2017, ponderou que o aço laminado a quente seria de fundamental rele

Alegou que a presente investigação, no entanto, representa uma tentativa de desvirtuamento, por parte da indústria doméstica, de legítimos instrume

Em manifestação de 10 de agosto de 2017, a Whirlpool, por sua unidade Embraco, defendeu que restaria claramente demonstrado que as produtora

8.2 Das manifestações após a divulgação dos fatos essenciais

A empresa Tuboços da Amazônia Ltda. protocolou, em 12 de dezembro de 2017, manifestação em que traz parecer técnico de um economista em

A Confederação Nacional da Indústria – CNI, em manifestação de 15 de dezembro de 2017, reiterou seus apontamentos sobre a vedação da aplicaç

Sobre a possibilidade de uso das informações provenientes de investigações conduzidas por outros países, a CNI expôs que entende não haver óbik

Por fim, a CNI expõe que o governo da China apresentou embasamento impreciso no caso **Japan – DRAMs**, pois deu a entender que não seria perr

Em sede de manifestações finais, as peticionárias reiteraram o tema de excesso de oferta de capacidade produtiva de laminados a quente e trouxere

Nessa linha de pensamento, foi esclarecido que o modelo de determinação de preço doméstico tão somente pela oferta e demanda domésticas, ad

Por fim, as peticionárias indicaram que o importador Whirlpool (Embraco), com o intuito de tumultuar a investigação, alegou que a tese de excesso d

8.3 Dos comentários acerca das manifestações

Com relação à manifestação da empresa Tuboços da Amazônia Ltda., esclarece-se que a análise de ocorrência de dano é realizada tomando-se to

Sobre a manifestação da CNI, o Departamento pontua que, assim como defendido pela manifestante, no caso de programas, ainda que alegadamen

Acerca dos comentários da Whirlpool, o Departamento esclarece que a competência para discussão acerca do interesse público é de outro foro

Além disso, o Departamento destaca que as conclusões emanadas neste documento levam em consideração as informações apresentadas nos autc

Em relação à manifestação acerca da capacidade produtiva da China, reitera-se que, ainda este não seja um aspecto determinante para fins de dete

9 DA OCORRÊNCIA DE DOUBLE REMEDIES

9.1 Da análise acerca da ocorrência de double remedies

Nenhum produto importado poderá estar sujeito simultaneamente a medida antidumping e a medida compensatória para neutralizar a mesma situaç

O grupo Baosteel, em sua resposta protocolada tempestivamente, destacou que as empresas Baosteel Group Corporation Limited and Baosteel Res

Com relação ao preço de exportação, o grupo Baosteel informou que o preço praticado no mercado de destino e o preço dos insumos são os fatore

O grupo também descreveu sua metodologia de classificação, alocação, agregação e registro dos custos incorridos. No tocante à apropriação dess

Por fim, o grupo Baosteel identificou que dentre os programas investigados, os relacionados a matéria-prima (minério de ferro e carvão) teriam efeito

O grupo Bengang, de igual maneira, respondeu tempestivamente à solicitação do Departamento de informações adicionais. Durante o período de in

No que se refere à definição ou modificação do preço de exportação, o grupo ressaltou que considera importante o custo de produção, em especial

Sobre o sistema contábil de custos, a Bengang informou que adota o método de [CONFIDENCIAL] incorrido em cada etapa de produção. Já no que O grupo Bengang identificou que os programas relacionados a minério de ferro e carvão poderiam impactar seus preços de venda. Durante o período Com base nas informações apresentadas pelo grupo Baosteel e Bengang, observou-se que o elemento mais relevante para determinação do preço De forma a se verificar a existência de relação entre variações nos preços de carvão, energia elétrica e minério de ferro e o preço de exportação ao B Por outro lado, no que tange à energia elétrica a relação não é tão clara, uma vez que a redução no preço deste custo foi em proporção bem inferior Desse modo, se faz necessário a realização de ajustes no montante de medida compensatória a ser aplicado de forma a neutralizar o impacto dos si

9.2 Das manifestações acerca de double remedies

9.2.1 Das manifestações antes da divulgação dos fatos essenciais

O governo da China, em manifestação de 18 de julho de 2017, ressaltou que, de acordo com decisão do Órgão de Apelação no caso DS379, a auto A CNI, em manifestação de 21 de julho de 2017, defendeu ainda que, a respeito da iminência de imposição de **double remedies**, a interpretação do Defendeu ainda que tal situação seria agravada na presente investigação dada a regra do menor direito, que tornaria ainda mais improvável a captura Os grupos Bengang e Baosteel, em manifestações protocoladas em 27 de julho e em 7 de agosto de 2017, defenderam a necessidade de se garantir As petionárias, em manifestação de 10 de agosto de 2017, defenderam que o Órgão de Apelação, no caso **DS379 – US – Anti-Dumping and Cour** Em manifestação de 10 de agosto de 2017, a Whirlpool, por sua unidade Embraco, defendeu que, na remota hipótese de imposição de direitos no ár Ainda sobre o tema, a Whirlpool argumentou que, embora as produtoras domésticas tenham se manifestado em 26 de maio de 2017 acerca da supo A Whirlpool alegou, em manifestação de novembro de 2017, que, na hipótese de eventual imposição de medidas no âmbito da paralela investigação

9.2.2 Das manifestações após a divulgação dos fatos essenciais

O governo da China, em manifestação de 15 de dezembro de 2017, ressaltou que o Decreto nº 1.751, de 1995 estabeleceria, no parágrafo 2 do artig Assim, o governo da China opinou que a necessidade de se evitar a imposição de **double remedies** seria outra razão para a não aplicação de medic A WEG, em manifestação de 15 de dezembro de 2017, defendeu que, havendo imposição de direitos antidumping, a investigação de subsídios deve Argumentou que, na investigação paralela de dumping, a utilização dos Estados Unidos da América teria sido sugerida pela indústria doméstica, con Ressaltou que este argumento teria sido acatado pela autoridade investigadora e o valor normal chinês teria sido determinado de acordo com o preç Destacou que não seria lícito que as Peticionárias pudessem escolher, em cada processo, sobre o mesmo produto e no mesmo período, o argument Acrescentou que, como o Artigo VI do GATT/1994 disporia que a importação de um produto não poderia estar sujeita, simultaneamente, à aplicação Acrescentou que, apesar de a investigação antidumping conexa ter sido concluída, com a expedição do parecer final, em 31 de julho de 2017, não te Assim, uma vez que a investigação antidumping já levaria em consideração, neste caso, os eventuais subsídios concedidos à produção (quando utili Em 15 de dezembro, o importador Whirlpool reiterou que a presente investigação deveria ser encerrada sem a imposição de quaisquer medidas com Nesse contexto, foi indicado o posicionamento contraditório da indústria doméstica em relação aos efeitos dos supostos subsídios chineses no merc Ademais, foi citada a impossibilidade de imposição simultânea de direitos antidumping e de medidas compensatórias que visassem remediar subsíd Todavia, tal posicionamento foi revisto perante o Órgão de Solução de Controvérsias da OMC no âmbito da disputa **DS 379 - US-Certain Products** Após a explanação, o importador reforçou que a metodologia dos Estados Unidos envolveria etapas específicas de análise, quais sejam: (i) verificação Para tanto, deveria haver a análise das evidências constantes no processo, como a identificação da variável subsídios na relação custo/preço nos cu Em outro aspecto, alegou prejuízo ao contraditório e ampla defesa, uma vez que os cálculos sobre **double remedies** não fizeram parte do document Por fim, foi ressaltado que a metodologia estadunidense estaria novamente em desacordo com os normativos multilaterais, baseando-se na análise De acordo com o relatório do painel em questão, os EUA não teriam cumprido com a obrigação investigar e evitar a cobrança de **double remedies** e Em resumo, o importador indicou que não haveria: (i) elementos documentais nos autos que permitiriam ao Departamento realizar as estimativas real Em 15 de dezembro de 2017, as peticionárias se manifestaram a respeito da legalidade por trás da lógica das decisões da OMC sobre a aplicação d Nessa seara, as peticionárias comentaram os resultados das verificações **in loco** nos exportadores no sentido de corroborar a existência de grande c As peticionárias ilustraram que a ocorrência de **double remedies** na aplicação simultânea de medidas antidumping e compensatórias contra países Sob essa lógica, concluiu-se que o **double remedies** seria incabível, visto que o preço praticado no mercado norte-americano, utilizado para fins de Por outro lado, foram tecidos comentários na hipótese de apuração pelo Departamento para evitar **double remedies**, ponderando-se a metodologia Nesse sentido, afirmou-se que o **pass-through rate** se basearia no comportamento dos fabricantes chineses que alterariam seus preços em respost Ademais, as peticionárias indicaram que foram solicitadas informações adicionais das partes exportadoras para possibilitar os ajustes necessários n Adicionalmente, foi citada investigação paralela de subsídios de laminados a frio conduzida pelos EUA em que se constatou situação semelhante, ist Em outra perspectiva, foi sugerido que, caso seja realizado o cálculo do **pass-through rate**, a opção a ser empregada seria a prática dos EUA, com

9.3 Dos comentários do DECOM

Com relação aos comentários das partes interessadas sobre a ocorrência de **double remedies**, o Departamento pontua que segue estritamente os c Insta salientar, ainda, que houve leitura errônea do relatório do Painel no caso DS449 por parte da Whirlpool, que assentou em sua manifestação que Na única investigação analisada no painel em que os EUA fizeram tal análise, o painel taxativamente afirma que os EUA tomaram passos para avalia

Assim, não pode a Whirlpool afirmar, de forma alguma, que a nova prática dos EUA foi condenada pela OMC, sendo, ainda, surpreendente a interpretação. Sobre os comentários da peticionária, o Departamento entende que as lacunas das respostas recebidas no âmbito da análise do impacto dos subsídios. Além disso, o argumento de que os preços de mercado estadunidense estariam deprimidos devidos ao excesso de produção chinês não pode ser considerado.

9.4 Da conclusão acerca da ocorrência de double remedies

Conforme disposto no Regulamento Brasileiro, que dispõe que nenhum produto importado poderá estar sujeito simultaneamente a medida antidumping e a medida compensatória. Considerando que não foi previamente divulgado a metodologia de cálculo para apurar o montante de “**pass through**” dos subsídios domésticos do produto.

10 DO CÁLCULO DAS MEDIDAS COMPENSATÓRIAS

10.1 Do montante de subsídios acionáveis

Os cálculos desenvolvidos indicaram a existência de subsídios acionáveis nas exportações da China para o Brasil, conforme demonstrado a seguir:

Subsídio Acionável

Montante de Subsídio

Produtor/Exportador

/t)/</p> </td> <td width="17%"> <p>Montante ad valorem, base FOB(%)</p> </td> </tr> <tr> <td width="67%"> <p>Grupo Baosteel:</p> <p>Baoshan Iron & Steel Co., Ltd.</p> <p>Shanghai Meishan Iron & Steel Co., Ltd.</p> <p>Guangdong Shaoguan Iron & Steel Co., Ltd.</p> <p>Xinjiang Bayi Iron & Steel Co., Ltd.</p> </td> <td width="15%"> <p>221,94</p> </td> <td width="17%"> <p>37,85</p> </td> </tr> <tr> <td width="67%"> <p>Grupo Bengang:</p> <p>Bengang Steel Plates Co. Ltd.</p> </td> <td width="15%"> <p>250,42</p> </td> <td width="17%"> <p>57,38</p> </td> </tr> <tr> <td width="67%"> <p>Demais empresas</p> </td> <td width="15%"> <p>450,67</p> </td> <td width="17%"> <p>87,84</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;">Observa-se que, conforme apontado na tabela, os montantes de subsídios acionáveis para as empresas investigadas superaram o de minimis estabelecido para países em desenvolvimento, nos termos previstos no §9<sup>o</sup></u> do art. 21 do Decreto n<sup>o</sup></u> 1.751, de 1995.</p> <p style="text-align: justify;">10.1.1 Do cálculo das medidas compensatórias</p> <p style="text-align: justify;">Levando em conta que a presente investigação foi realizada paralelamente à investigação de dumping, conforme apontado previamente neste Anexo, a aplicação da medida compensatória precisa levar em consideração os resultados obtidos na referida outra investigação.</p> <p style="text-align: justify;">Tendo em vista o disposto no § 2<sup>o</sup></u> do art. 1<sup>o</sup></u> do Decreto n<sup>o</sup></u> 8.058, de 2013, e no § 2<sup>o</sup></u> do art. 1<sup>o</sup></u> do Decreto n<sup>o</sup></u> 1.751, de 1995, a aplicação da medida compensatória deve atentar para o disposto no parágrafo 5 do Artigo VI do GATT/47, que dispõe que: Nenhum produto do território de uma Parte Contratante importado no de outra Parte Contratante, estará sujeito ao mesmo tempo, a direitos "anti-dumping" e a direitos de compensação, a fim de contrabalançar a mesma situação decorrente de "dumping" ou de subsídios à exportação.</p> <p style="text-align: justify;">Dessa forma, os montantes de subsídios à exportação apurados no presente caso, referentes aos programas "Do seguro e da garantia ao crédito de produtos exportados" e "Fundo para desenvolvimento do comércio exterior", foram desconsiderados do montante da medida compensatória recomendada. Tem-se ainda que, como já dito no item anterior, também não foram considerados no cálculo final os montantes apurados para os programas de fornecimento de minério de ferro e carvão, com o fito de se evitar a ocorrência de double remedies. A tabela a seguir demonstra os cálculos realizados:</p> <p> </p> <p style="text-align: justify;">Em US
--

a. Montante de Subsídios Total

a.1. Montante de Subsídios à Exportação

a.1.1. Do seguro e da garantia ao crédito de produtos exportados

a.1.2. Fundo para desenvolvimento do comércio exterior

a.2 Ajuste – double remedies

a.2.1. Fornecimento a preços reduzidos – Minério de Ferro

a.2.2. Fornecimento a preços reduzidos – Carvão

b. Direito Antidumping Recomendado, Parecer DECOM Nº31/2017

c. Medida Compensatória recomendada (c = a-a.1-a.2)

No caso das empresas não selecionadas, a medida compensatória recomendada levou em consideração a média ponc

No caso das demais empresas e daquelas que não cooperaram na investigação, a medida compensatória recomendad

Em

lt < /p > < tablewidth = " 100rowspan = " 2 " width = " 66width = " 33 < p > < strong > Produtor/Exportador < /st

Grupo Baosteel:

Baoshan Iron & Steel Co., Ltd.

Shanghai Meishan Iron & Steel Co., Ltd.

Guangdong Shaoguan Iron & Steel Co., Ltd.

Xinjiang Bayi Iron & Steel Co., Ltd.

Grupo Bengang:

Bengang Steel Plates Co. Ltd.

China

Angang Steel Company Limited.

Hunan Valin Lian Yuan Iron and Steel Co. Ltd.

Inner Mongolia Baotou Steel Union Co Ltd

Jiangyin Xingcheng Special Steel Works Co. Ltd.

Qingdao Sino Steel Co. Ltd.

Rizhao Steel Holding Group Co., Ltd.

Shenzhen Sm Parts Co Ltd

Shenzhou City Yuxin Metal Products Co.

Tangshan Ruiyin International Trade Co., Ltd.

Tangshan Yanshan Iron & Steel Co., Ltd.

Demais produtores

ANEXO II

1 DOS ELEMENTOS DE INTERESSE PÚBLICO

Nos termos da Resolução CAMEX nº 29, de 7 de abril de 2017, verifica-se a existência de interesse público no sentido da não aplicação, suspensão

“Art. 3º - Verifica-se presente o interesse público, para fins desta Resolução, quando o impacto da imposição da medida de defesa comercial sobre c

1.1 Contexto Internacional e Nacional

São destacados os principais argumentos favoráveis e contrários à aplicação do direito compensatório, conforme se observa do rol abaixo:

Favoráveis à medida compensatória:

- Excesso de oferta mundial de aço; excesso de capacidade de produção (*overcapacity*) chinesa e fechamento de mercados com vários casos d

Contrários à medida:

- A aplicação da medida poderia afetar a agenda política de cooperação econômica e adensamento dos fluxos comerciais com a China;
- Resultaria em aumento de custos na produção de inúmeros bens a jusante na cadeia produtiva, com potencial impacto negativo sobre elos da
- Perda de competitividade das exportações de bens tecnológicos, de alto valor agregado – máquinas e equipamentos, dado o aumento de cus
- Perda de empregos, com a opção pelo deslocamento para outros países da produção de certos produtos a jusante na cadeia;

1.2 Da avaliação dos efeitos da medida

Com a utilização da Matriz de Insumo-Produto disponibilizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), foi estimado que a aplicacão

Tabela 1. Cálculo da variação do preço internalizado sem e com aplicação de medida compensatória de 63,9%

Preço CIF normalizado para 100	(%)	Sem aplicação de medida compensatória	Com aplicação de medida compensatória
Preço CIF		100	100
Medida Compensatória média	63,9%		63,9
Imposto de Importação	12,7%	12,7	12,7
IPI	5%	5	5
ICMS - SP	18%	30,6	35,7

PIS	2,10%	2,1	2,1
COFINS	9,65%	9,7	9,7
Despesas Aduaneiras	10%	10	10
Preço internado		170,0	247,9
Variação percentual			45,8%

A tabela seguinte permite visualizar o potencial alcance do impacto do aumento do preço desse insumo sobre o custo de produtos do setor de máq

Tabela 2 – Peso do insumo laminados planos a quente na matriz de custos do setor de máquinas

Empresa produtora de:

Silos para Ração, comedouros, ventiladores, exaustões e sistemas de ventilação para aves e suínos.

Desintegradores, Ensiladeiras, Ancinho, Segadeiras, Embutidoras de Grãos, Extratora de Grãos, Enfardadeiras, Semeadeiras, Vagões Forrageiros, Va

Silos fundos cônicos, Elevadores de Canecas, misturadores de ração, moinho de martelo, rosca transportadoras, carretas graneleiras.

Discos de arado e ferramentas agrícolas

Tratores, colheitadeiras, implementos agrícolas e colhedores de cana

Plantadeiras de grãos, plantadeira de mandioca, carreta de transporte de máquinas, carreta agrícolas graneleira

Secador Rotativo e Descascador de grãos

Pulverizadores, plantadoras, distribuidores de fertilizantes, escarificadores de solo, carretas graneleiras, plataformas de milho e demais produtos da e

Silos, planos, Silos elevados, tulhas, secadores de grãos, fornalhas, máquinas de limpeza de grãos, transportadores de correntes e correia e estrutur

Carretas graneleiras, linha distribuição fertilizantes, roçadeiras, pás carregadeiras, pulverizadores autopropelidos

Tratores e implementos agrícolas

Silos armazenadores, secadores de cereais, transportadores mecânicos contínuos

Sistema irrigação

Cortadores e aparadores de grama, trituradores de madeira e forrageiros, trituradores de ração animal

Silos, tubulações de alimentação e estruturas metálicas

Corpo e tampa de compressores

Fonte: Nota Técnica nº 09/2018/COPOL/SUREC/SAIN/MF-DF, com dados fornecidos pela ABIMAQ.

2 CONCLUSÃO

Com fundamento no art. 73, §3º, do Decreto nº 1.751, de 19 de dezembro de 1995, o Conselho de Ministros da Câmara de Comércio Exterior, consi